Decreto Ejecutivo 45214 - Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio

Copia de consulta para estudio | Descargada el 28/09/2026

Ficha de la Norma Decreto Ejecutivo: 45214 del 07/08/2025 Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio Datos Generales Ente Emisor: Poder Ejecutivo Fecha de vigencia desde: 19/01/2026 Versión de la Norma: 1 de 1 del 07/08/2025 Datos de la Publicación: N° Gaceta: 198 del 22/10/2025 Alcance: 136 Cantidad de Artículos: 104 Transitorios: 3 Anexos: 1

Texto oficial SINALEVI / Procuraduría General de la República

Texto íntegro descargado de la última versión disponible en SINALEVI. El PDF adapta únicamente la presentación; conserva las notas de reforma del portal. La fecha de vigencia inicial no significa ausencia de reformas posteriores.

N° 45214 MIVAH-MEIC-TUR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

LA MINISTRA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO Y

EL MINISTRO DE TURISMO

Con fundamento en las atribuciones y facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y el artículo 146 de la Constitución Política; 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28, inciso 2, acápite a) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N.° 6227 del 2 de mayo de 1978; Ley de Aguas, Ley N.° 276 de 27 de agosto de 1942; Ley de Construcciones, Ley N.° 833 de 2 de noviembre de 1949; Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo, Ley N.° 1917 de 30 de julio de 1955; Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ley N.° 2726 de 14 de abril de 1961; Ley de Planificación Urbana, Ley N.° 4240 del 15 de noviembre de 1968; Ley General de Salud, Ley N.° 5395 de 30 de octubre de 1973; Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley N.° 6043 de 2 de marzo de 1977; Ley que Regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo, Ley N.° 6758 del 4 de junio de 1982; Ley Orgánica del Ambiente, Ley N.° 7554 de 4 de octubre de 1995; Ley Forestal, Ley N.° 7575 de 13 de febrero de 1996; Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley N.° 7600 de 2 de mayo de 1996; Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Ley N.° 7933 del 28 de octubre de 1999; Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N.° 8220 del 4 de marzo del 2002; Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Ley N.° 8228 de 19 de marzo del 2002; Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, Decreto Ejecutivo N.° 25439-MP-TUR del 27 de agosto de 1996; Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción de Edificaciones en la Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo N.° 29307-MP-J-MIVAH-S-MEIC-TUR del 26 de enero de 2001; Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción, Decreto Ejecutivo N.° 36550-MP-MIVAH-S-MEIC del 28 de abril de 2011; Reglamento a la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, Decreto Ejecutivo N.° 38171-TUR-MINAE-S-MOPT del 17 de octubre de 2013; Reglamento de Construcciones, aprobado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo por acuerdo en Sesión Ordinaria n.°6306, Articulo II, Inc. 6) celebrada el 15 de marzo del 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.°54, Alcance n.°62

del 22 de marzo del 2018 y Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, aprobado por el Instituto Nacional de Vivienda 'y Urbanismo por acuerdo en Sesión Ordinaria n.°6411, Articulo II, Inciso 2) del 24 de octubre del 2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.°216, Alcance n.°252 de 13 de noviembre del 20199;

CONSIDERANDO:

I- Que el 28 de octubre de 1999, fue emitida la Ley n.°7933, Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, publicada en La Gaceta n.°229, de 25 de noviembre de 1999,

II- Que es obligación del Poder Ejecutivo reglamentar la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, de manera que se emita normativa técnica especial, en el cual queden expresos sus requisitos para la constitución, inscripción, operación y extinción de todo inmueble que sea sometido al régimen de propiedad en condominio.

III- Que mediante Decreto Ejecutivo n.°32303-MIVAH-MEIC-TUR, de 02 de marzo del 2005, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 74 del 19 de abril del 2005, se cumple con el mandato legal establecido en el artículo 42 de la Ley n.°7933 y se crea el Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio.

IV.- Que desde su creación, el Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio ha recibido algunas modificaciones con el fin de introducir temas tales como: la inclusión de trámites establecidos mediante Decreto Ejecutivo n.°36550-MP-MIVAH-S-MEIC, de 28 de abril del 2011, Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción, vivienda de interés social, porcentajes destinados a zona verde, juegos infantiles, parques o áreas recreativas, uso adecuado de áreas de protección de los ríos y/o quebradas, cantidad de espacios de estacionamiento, entre otras y más recientemente en el año 2022, la inclusión del tema de condominio de concesiones bajo el régimen especial de Marinas y Atracaderos Turísticos.

V.- Que dado los cambios significativos que ha tenido el Decreto Ejecutivo n.°32303-MIVAH-MEIC-TUR, de 02 de marzo del 2005, se hace necesario realizar una reforma integral al reglamento en mención con el fin de plantear un orden lógico a los capítulos por temas, actualizar y/o agregar definiciones que contribuyan a una mejor interpretación de lo normado, establecer mayor descripción de los planos de construcción para la transformación o modificación del condominio, adicionar temas de interés actual como carga de vehicules eléctricos, sistemas electrónicos de vigilancia y sistema de aguas residuales, regulación del acceso peatonal dentro del condominio en cumplimiento con lo regulado en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley °7600, de 2 de mayo de 1996, así como el establecimiento general de normas básicas que regulen el funcionamiento interno del condominio y las cuales deben quedar definidas dentro del Reglamento de Administración y Condominio,

VI- Que con base en las buenas prácticas constructivas se hace necesario actualizar el cumplimiento de requisitos establecidos en la normativa como lo son: los planos de anteproyecto 4e condominio, planos eléctricos, planos de los sistemas de protección contra incendios, planos constructivos, planos de distribución condominal y planos de modificación o transformación; alineamiento vial interno, para que éste sea compatible con la zonificación del sitio donde se desarrolle el condominio; vías internas y anchos mínimos de derecho de vía; acceso vehicular (anchos, alturas y radio de giro), en caso de condominios verticales, para acceso de vehículos de emergencias y finalmente, respecto a los sistemas mecánicos la posibilidad de contar con medidores individuales que permitan contabilizar el consumo de cada filial, en cumplimiento con las disposiciones que establezca el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

VII.- Que en atención a lo dispuesto en la Ley n.°8220, de 4 de marzo del 2002, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y reglamento, se torna necesaria la regulación expresa, clara y de fácil comprensión de los requisitos que deba cumplirse para someter un inmueble al régimen de propiedad en condominio, con el fin de brindar seguridad jurídica a los administrados en relación con los trámites y requisitos que deban realizar ante las instituciones públicas.

VIII.- Que, de la seguridad jurídica, depende en gran medida la competitividad del país y por ende su desarrollo económico y social, haciéndose necesario que la normativa en un área tan relevante como la construcción sea lo más clara posible y acorde a la realidad del mercado.

IX.- Que de acuerdo con la Ley n.°7600, todo proyecto debe contener las facilidades para que las personas con alguna discapacidad tengan libre acceso a las edificaciones que se construyen en el país.

X.- Que tanto la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley n.°6043, de 2 de marzo de 1977 y sus reformas; así como su reglamento, establecen que sólo cuando se haya obtenido e inscrito el contrato de concesión, puede gestionarse ante el resto de las autoridades administrativas la construcción de edificaciones, aspecto indispensable a considerar al momento de plantear un condominio en la Zona Marítimo Terrestre,

XI.- Que mediante aviso publicado en el Sistema de Control Previo (SICOPRE) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) del 09 de diciembre de 2024, se sometió a consulta pública el presente Decreto Ejecutivo, lo anterior de conformidad con el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, recibiéndose observaciones las cuales fueron valoradas y atendidas por el equipo técnico del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

XII.- Que el presente Decreto Ejecutivo, cumple con los principios de mejora regulatoria de acuerdo con el Informe DMR-DAR-INF-152-2025 del 10 de julio de 2025, emitido por el Departamento de Análisis Regulatorio de la Dirección de Mejora Regulatoria de MEIC.

Por tanto,

DECRETAN:

Reforma Integral al Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio

que deroga del Decreto Ejecutivo n°32303, del 02 de marzo de 2005

Capitulo I. Generalidades

Artículo 1. Objeto. La presente norma tiene por objeto reglamentar la Ley n.°7933, Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, con el fin de garantizar que el régimen condominal salvaguarde el interés de los condóminos y sea acorde al ordenamiento jurídico.

Artículo 2. Alcance

Las disposiciones de este reglamento se aplicarán a todo inmueble que sea sometido al régimen de propiedad en condominio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio y sus reformas.

Artículo 3. Definiciones

Para los efectos de interpretación y aplicación del presente reglamento y la Ley n.°7933, los términos siguientes tienen el significado que se indica:

1. Administrador: persona física o jurídica que, de forma conjunta o individual, es nombrada por la Asamblea de Condóminos para realizar las tareas de administración del condominio y ejercer la representación legal de éste.

2. Anteproyecto: plano general preliminar presentado por la entidad o persona desarrolladora, que muestra, mediante una propuesta espacial, técnica y funcional, el diseño de sitio como se propone desarrollar el condominio. En el caso de los condominios por etapas debe contener la descripción de cada etapa como una finca filial, que puede ser una finca matriz de un nuevo condominio, cumpliendo con las regulaciones y reglamentos vigentes.

3. Área común: espacios y bienes de uso general tanto para los condóminos como para los visitantes, independientemente de si están construidos o no y según se destinen al uso y aprovechamiento de todas las fincas filiales. Se compone para efectos de este reglamento del área común libre y del área común construida.

4. Área común construida: tipo de área común, de uso general, que soporta alguna construcción o edificación.

5. Área común de uso restringido: son espacios dentro de un condominio, que aunque son bienes comunes su uso está limitado a uno o varios condóminos o grupo de condóminos.

6. Área común libre: es la parte de terreno que pasa a ser propiedad de todos los condóminos y se destina a uso general y no soporta ninguna construcción o edificación.

7. Áreas comunes en demasía: área común adicional a la mínima exigida por la normativa aplicable.

8. Áreas comunes mínimas: áreas comunes cuyos parámetros mínimos están definidos en et presente reglamento, Incluyen las áreas verdes, juegos infantiles, de esparcimiento y de recreación.

9. Área previamente urbanizada: Todas aquellas urbanizaciones y fraccionamientos cuya cesión de áreas públicas haya sido debidamente aprobada.

10. Área privativa construida: área construida de cada finca filial, que excluye los bienes comunes localizados dentro de sus linderos.

11. Área privativa construida no cubierta: área privativa cuyas construcciones carecen de techado.

12. Área privativa no construida: área privativa carente de construcciones, que excluye los bienes comunes localizados dentro de sus linderos.

13. Asamblea de Condóminos: es el órgano supremo del condominio en donde, conforme a su competencia, se tratan, discuten y resuelven, en su caso, asuntos de interés común, de conformidad con la Ley n.°7933, la presente norma y el Reglamento de Condominio y Administración interno respectivo.

14. Cobertura: porcentaje de terreno cubierto por la proyección horizontal de las edificaciones en primer nivel, con respecto al área total del condominio.

15. Coeficiente de copropiedad: índice que establece la participación proporcional, en los bienes comunes del condominio, de cada uno de los propietarios de fincas filiales.

16. Condohotel: se entenderá como condohotel la modalidad de operación de hospedaje en la que la propiedad del inmueble esté acogida a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Ley n. °7933 del 28 de octubre de 1999 y sus reformas, o aplica principios contenidos en ésta y en la que la explotación hotelera esté organizada mediante un contrato de administración con una empresa operadora hotelera, que asume las funciones correspondientes a los administradores según el ordenamiento jurídico vigente y las que se derivan del carácter hotelero de la operación. Un mínimo de un setenta por ciento del tiempo al año debe dedicarse el establecimiento al servicio de hospedaje y el treinta por ciento restantes puede ser utilizado por los condóminos.

17. Condominio: inmueble bajo el régimen de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, susceptible de aprovechamiento independiente por parte de distintos propietarios y/o concesionarios, con elementos comunes de carácter indivisible.

18. Condominio de condominios: proyecto donde las fincas filiales se conforman a partir de la subdivisión de una finca filial matriz, también llamada subcondominio. Lo anterior debe permitirse en el Reglamento de Condominio y Administración de la finca matriz inicial. Los reglamentos de la finca filial matriz y la finca filial primaria individualizada deben contener las normas que regulen la relación entre los condominios y cómo se ejercerán los derechos y obligaciones de los propietarios o condóminos.

19. Condominio de edificaciones y lotes: Esté compuesto por la finca filial matriz, fincas filiales primarias individualizadas y fincas filiales construidas.

20. Condominio de interés social: Condominio declarado de interés social por el ente competente del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, siguiendo la normativa de exoneraciones vigente para cada caso.

21. Condominio de fincas filiales matrices: Condominio compuesto por un conjunto de fincas filiales matrices que se pueden subcondominizar.

22. Condominio de lotes: son aquellos donde las fincas fillales corresponden a predios horizontales, que pueden ser destinados uso agrícola, industrial; pecuario, turístico, comercial, residencial, de recreo, mixto, o cualquier otro propósito licito que sea autorizado por la normativa urbanística. Pueden estar destinados a la prestación de servicios o para construir edificaciones. En los condominios horizontales de lotes cada finca filial será denominada finca filial primaria individualizada (FFPI).

23. Condominio horizontal: modalidad donde cada condómino es propietario exclusivo de un terreno propio y de la edificación construida sobre él, siendo copropietario de las áreas comunes.

24. Condominio madre: Condominio que soporta fincas filiales matrices o fincas filiales primarias individualizadas (FFPI) que, a su vez, pueden constituirse en subcondominios, de conformidad con el Reglamento de Administración y Condominio.

25. Condominio mixto: finca matriz donde pueden presentarse condominios verticales y horizontales.

26. Condominio vertical: modalidad donde la edificación es de varios niveles en un terreno común con fincas filiales de propiedad privativa y derechos de copropiedad en áreas comunes.

27. Condómino: propietario o concesionario de una o varias fincas filiales, con derechos y obligaciones vinculados al condominio.

28. Concesión: acto unilateral de la Administración Pública que concede, durante un plazo determinado, a un particular, el uso privativo sobre un bien de dominio público

29. Concesión filial: filial resultante de la partición de la concesión original, cuando se somete a las disposiciones de la Ley Reguladora de Ja Propiedad en Condominio.

30. Conjunto: desarrollo inmobiliario conformado por varios edificios levantados sobre uno o varios lotes, que comparten áreas y servicios de uso y utilidad general, como las vías internas, los estacionamientos, las zonas verdes, los muros de cerramiento y otras áreas. Puede conformarse también por varias edificaciones de vivienda, comercio o industria, estructuralmente independientes.

31. Conjunto Residencial: Es el desarrollo de urbanizaciones que incluye, además de la habilitación de predios mediante la apertura de vías y provisión de servicios, la construcción de unidades habitacionales.

32. Cuadrante urbano: Es el área urbana o ámbito territorial de desenvolvimiento de un centro de población, donde se encuentra la mayoría de los bienes y servicios, la estructura vial y su área de influencia inmediata. Los cuadrantes urbanos se encuentran ubicados dentro de los distritos urbanos. Deben contar con la delimitación en el plan regulador vigente o, en su defecto, con la publicación de la delimitación realizada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en el Diario Oficial La Gaceta. Para efectos de la aplicación del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, Ley n.° 4240 del 15 de noviembre de 1968, se considera cuadrante de la ciudad al cuadrante urbano.

33. Derecho de vía: franja de terreno, propiedad del Estado, de naturaleza demanial, destinada para la construcción de obras viales para la circulación de vehículos y otras obras relacionadas con la seguridad, el ornato y el uso peatonal, generalmente comprendida entre los linderos que la separan de los terrenos públicos o privados adyacentes a la vía.

34. Edificación: construcción destinada a cualquier actividad, ya sea residencia, trabajo, almacenamiento o protección de enseres, entre otras. Una vez sometida al régimen de propiedad en condominio, queda conformada por bienes privados o de dominio particular y por bienes comunes.

35. Finca filial: unidad privativa de propiedad dentro de un condominio, que constituye una porción autónoma acondicionada para el uso y goce independientes, comunicada directamente con la vía pública o con determinado espacio común que conduzca a ella.

36. Finca filial construida: es toda aquella finca filial que contempla una edificación al momento de tramitar el proyecto o la etapa del condominio.

37. Finca filial matriz: es toda finca filial que, por sus características propias en cuanto a disponibilidad de accesos y servicios y de conformidad con el Reglamento de Condominio respectivo, permite constituir un nuevo condominio, sea una huella o FFPI.

38. Finca filial primaria individualizada: es toda aquella finca filial en la que no se contempla una edificación al momento de tramitar el proyecto o la etapa del condominio, quedando disponible construir sobre ella en un momento posterior. La construcción que sobre ella se levante deberá respetar los planos y tabla de distribución del condominio, así como la normativa que resulte aplicable.

39. Finca matriz: inmueble que da origen al condominio, constituido por dos o más fincas filiales y sus correspondientes áreas comunes.

40. Huella: proyección horizontal de una estructura o el área de terreno cubierta por tal estructura, pudiendo ocupar un área mayor a la proyección de la FFPI del primer nivel.

41. Ley n.° 7933: Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, de 28 de octubre de 1999.

42. Régimen de propiedad en condominio: régimen especial de propiedad constituido por lotes y/o edificaciones, susceptibles de aprovechamiento independiente, que atribuye al titular de cada uno de ellos, además de un derecho singular y exclusivo sobre los mismos, un derecho de copropiedad conjunto e inseparable sobre los restantes elementos, pertenencias y servicios comunes del inmueble.

43. Reglamento de Condominio y Administración: es el instrumento jurídico que complementa y especifica las disposiciones de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio y del presente reglamento, de acuerdo con las características de cada condominio, además de regular los derechos y obligaciones específicas de los copropietarios del condominio sometido a este régimen.

44. Vialidad pública oficial proyectada: Aquella debidamente emitida, oficializada y publicada por parte de la municipalidad respectiva a través de un plan regulador local, un plan regional, el plan nacional de desarrollo urbano o cualquier otro instrumento de planificación nacional de la vialidad y transporte.

45. Vías internas: áreas comunes destinadas a la circulación de personas y vehículos dentro del condominio. Además de la calzada y aceras, en función del diseño del proyecto, podría incluir zonas verdes y zonas adyacentes utilizadas para todas las instalaciones, así como obras complementarias.

46. Unidad habitacional: toda aquella edificación destinada a una vivienda.

47. Uso mixto: aquel donde pueden presentarse en una misma finca matriz distintos usos como agrícola, industrial, pecuario, turístico, comercial, residencial, de recreo o cualquier otro propósito lícito que sea autorizado por la normativa urbanística.

Artículo 4. Abreviaturas

Para los fines del presente reglamento, se entenderán las siguientes abreviaturas:

1. **ACAP:** Áreas comunes de acceso público.
2. **ACAR:** Áreas de acceso común restringido.
3. **ACC:** Área de uso común construidas.
4. **ACL:** Área de uso común libre.
5. **APC:** Administrador de Proyectos de Construcción.
6. **APCNC:** Área privativa construidas no cubiertas restringidas.
7. **APNC:** Área privativa no construida.
8. **APrC:** Área privativa construida.
9. **AYA:** Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
10. **CFIA:** Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
11. **CIMAT:** Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos.
12. **DE n.° 25439:** Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, Decreto Ejecutivo n.° 25439-MP-TUR, de 27 de agosto de 1996 y sus reformas.

13. **DE n.° 36550:** Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción, Decreto Ejecutivo n.° 36550-MP-MIVAH-S-MEIC, de 28 de abril del 2011 y sus reformas.

14. **DE n.° 38171:** Reglamento a la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, Decreto Ejecutivo n.° 38171-TUR-MINAE-S-MOPT, de 17 de octubre de 2013, y sus reformas.

15. **FEPE:** Finca filial primaria individualizada.

16. **ICT:** Instituto Costarricense de Turismo.

17. **IGN:** Instituto Geográfico Nacional.

18. **INDER:** Instituto de Desarrollo Rural.

19. **INVU**: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo

20. Ley n.° 7744: Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, Ley n.° 7744, de 19 de diciembre de 1997 y sus reformas.

21. LRPC: Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Ley n.° 7933, de 28 de octubre de 1999 y sus reformas.

22. MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

23. MIVAH: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

24. MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

25. PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

26. PTGP: Proyecto Turístico Golfo de Papagayo.

27. RCA: Reglamento de Condominio y Administración.

28. RCINVU: Reglamento de Construcciones, aprobado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo por acuerdo en Sesión Ordinaria n.° 6306, Artículo II, Inciso 6) celebrada el 15 de marzo del 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.° 54, Alcance n.° 62 del 22 de marzo del 2018.

29. RFU INVU: Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, aprobado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo por acuerdo en Sesión Ordinaria n.° 6411, Artículo I, Inciso 2) del 24 de octubre del 2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.° 216, Alcance n.° 252 de 13 de noviembre del 2019.

30. ZMT: Zona Marítimo Terrestre.

Artículo 5. Categorías: Tipos de condominios

Los condominios podrán ser de tipo horizontal, vertical y mixto. De acuerdo con el uso de suelo definido por la normativa sobre desarrollo urbano vigente, según la normativa jurídica sobre la zona marítimo terrestre y aplicable a las concesiones de Marinas o Atracaderos Turísticos; Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley n.° 6043 de 2 de marzo de 1977 y Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, Ley n.° 7744 de 19 de diciembre de 1997, o en su caso Ley que Regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo, Ley n.° 6758 del 4 de junio de 1982, a las

concesiones del PTGP, según sea el caso, podrán ser residenciales, para uso agrícola, industrial, comercial, turístico, pecuario, de estacionamiento, de servicios, o en general destinados a cualquier propósito lícito.

Artículo 6. Condominio por etapas

De conformidad con el inciso f) del artículo primero de la LRPC, se permite el desarrollo de condominio por etapas, siendo esas etapas la afectación de fincas filiales a su condominio. Dichas etapas podrán ser desarrolladas individualmente y los planos constructivos de cada una de ellas podrán tramitarse por separado para su aprobación.

Para obtener la aprobación de los planos de un condominio que se vaya a desarrollar por etapas, es necesario realizar el trámite del anteproyecto ante la municipalidad respectiva y las instituciones competentes, de conformidad con lo establecido en el DE n.° 36550. Para el caso de condominios con Marinas y Atracaderos Turísticos se deberá cumplir con el instrumento técnico que al efecto establezcan el ICT-CIMAT.

Capítulo II. Conformación del Condominio

Artículo 7. Nombre del condominio

Todo condominio deberá identificarse con un nombre, letra o número. En caso de estar compuesto por varios complejos, edificios, locales o unidades, éstos también deberán identificarse con un nombre, letra o número. Se deberá tomar en consideración la adecuada señalización que requiere el condominio, de conformidad con el Decreto Ejecutivo n.° 32793-MP-MOPT, Reglamento para la Identificación de Direcciones creada por Correos de Costa Rica S.A. y sus reformas, así como la señalización para la identificación de los edificios, veredas, caminos, fincas filiales sin construir o unidades de que se trate. La nomenclatura propuesta debe incorporarse a los planos.

Artículo 8. Planos

Los planos de un proyecto que se quiera someter al régimen de condominio deben contener:

a) **Plano de ubicación:** Consiste en una planta de conjunto que indica las diferentes áreas del condominio con los datos y dimensiones que identifican sus partes, así como la localización y naturaleza de las edificaciones dentro del terreno.

b) **Planos de distribución condominal:** Corresponde al detalle de los diferentes pisos, mostrando un esquema de las fincas filiales con su correspondiente numeración, así como el desglose de las áreas de uso común.

c) **Planos constructivos:** Todos aquellos planos necesarios para el levantamiento de las obras del condominio, así como información adicional y complementaria que se incluirá mediante especificaciones, memorias de cálculo, aclaraciones, notas u observaciones.

La administración del condominio deberá tener una copia de estos planos.

En caso de que los condóminos requieran una copia adicional de los planos de la finca filial de su propiedad, áreas comunes o la totalidad del condominio, podrán solicitarlos al CFIA. De no ubicarse los planos ni en la administración del condominio ni en el CFIA, por pérdida o por haber sido tramitados antes del uso de la plataforma APC, el propietario deberá contratar a un profesional inscrito

en el CFIA para el levantamiento de las obras existentes. En caso de que el condómino no sea el propietario de la finca filial, deberá contar con una autorización o poder especial debidamente autenticado por notario público, emitido por la persona legitimada, en el que se detalle que se le puede entregar al interesado la reproducción de los planos solicitados.

Artículo 9. Planos de ubicación

Los planos de ubicación deberán contener los siguientes requisitos:

a) Nombre del condominio y nombre del propietario con su número de identificación, sea persona física o jurídica.

b) Indicación de que se trata de propiedad en condominio, así como el tipo de condominio y el uso.
c) Nombre del profesional responsable y su número de registro ante el CFIA.

d) Número de inscripción del plano de la finca madre o concesión ante el Catastro Nacional y citas del Registro Público de la Propiedad del inmueble que se somete al régimen de propiedad en condominio.
e) Ubicación administrativa del condominio indicando provincia, cantón y distrito de acuerdo con la División Territorial Administrativa de la República.

f) Ubicación geográfica según las coordenadas que se indican en el Plano de Catastro.

En caso de existir proyectos anteriores asociados al proyecto de condominio, el profesional responsable podrá consultar por medio del Administrador de Proyectos de Construcción, administrado por el CFIA, los planos aprobados o los respectivos números de contrato de la plataforma.

Artículo 10. Planos de distribución

Los planos de distribución general del condominio deberán contener: el acceso común al conjunto, calles, accesos particulares, mejoras a media calle, áreas de estacionamiento, líneas de construcción, retiros, aceras, circulación horizontal (pasillos), rampa de acceso vehicular, rampas de acceso para

personas con discapacidad, escaleras, ascensores y estacionamientos, en caso de que proceda según el presente reglamento, caseta de vigilancia, espacio cubierto para depósito de basura, zonas verdes, zonas recreativas, zonas de juegos infantiles, zonas de parque, iluminación especial exterior, colindantes, vialidad, servidumbres, cualquier tipo de afectación.

En el caso de Marinas y Atracaderos Turísticos también se incluirán: oficina de Gobierno, baterías de baños e instalaciones sanitarias de atención al público, paseos peatonales, malecones, plazas abiertas, áreas de suministro de combustible y lubricantes, la oficina administrativa del concesionario de Marinas y Atracaderos Turísticos, obras de rompeolas, facilidades de muelles, áreas de taller para mantenimiento de embarcaciones, facilidades para varado y botadura, almacenamiento en seco de embarcaciones, área de almacenamiento de combustible, área de planta de tratamiento y área de centro de acopio. Todos los elementos anteriores serán, según corresponda, al tipo de condominio, sus requerimientos y las excepciones para cada uno.

Adicional a lo indicado en el párrafo anterior, se incluirá la información de las áreas comunes de acceso público (ACAP) y áreas de acceso común restringido (ACAR), según se definen en el artículo 51 del presente reglamento.

Artículo 11. Tablas de distribución

La tabla de áreas deberá contener necesariamente las áreas de las fincas filiales, área privativa construida (APC), área privativa no construida (APNC), jardines, patios y espacios de atraque en agua, para el caso de Marinas y Atracaderos Turísticos, área privativa construidas no cubiertas restringidas (APCNC), patios de luz y tendido, área de uso común construidas (ACC) y de uso común libre (ACL) y, en el caso de condominios en Marinas y Atracaderos Turísticos, también deberán contener las áreas comunes de acceso público (ACAP) y áreas de acceso restringido (ACAR), según se definen en el artículo 51 del presente reglamento.

Además, se deberá indicar el coeficiente de copropiedad, así como el porcentaje de cada una de las otras categorías referidas.

En el caso de condominio de lotes, el cuadro de áreas deberá indicar el área, frente y fondo de cada FFPI, así como la cobertura permitida, número de pisos, retiros, área máxima de construcción, según la zona donde se proponga y finalmente el coeficiente de copropiedad. Si este condominio de lotes será un condominio de condominios, se deberá colocar una tabla indicando la cobertura y la densidad en cada lote, de manera que las mismas se cumplan de manera global en el Condominio Madre.

Cada plano deberá presentarse con sus respectivas tablas de distribución, en el formato que establezca el INVU o CIMAT, en el caso de condominios en Marinas y Atracaderos Turísticos. Las tablas de distribución contendrán la información que se requiera, según la categoría de condominio, según se detalla a continuación:

a) Condominios Construidos: Área privativa construida, área privativa no construida, área privativa no cubierta restringida, coeficientes de copropiedad, área común libre, área común construida, área total del terreno, área total de cobertura, porcentaje de cobertura y área total de piso. Adicionalmente, para condominios en Marinas y Atracaderos Turísticos, se deberá incluir la información referente a área común de acceso público (ACAP) y área común de acceso restringido (ACAR), según se definen en el artículo 51 del presente reglamento.

b) Condominio de lotes: Área de FFPI, cobertura máxima permitida en la zona, altura de edificación (número de pisos), área máxima de edificación propuesta, cobertura máxima propuesta, índice de construcción, coeficiente de copropiedad, área común libre, área común construida. Todo proyecto de condominio de lotes debe cumplir además con el RFU INVU, por lo que debe adicionar la Tabla de áreas para Urbanizaciones.

c) Condominios de Fincas Filiales Matrices: Área y uso de la finca filial matriz, porcentaje máximo de cobertura, número máximo de pisos (sin incluir sótanos), área máxima de construcción (sin incluir sótanos), cantidad de unidades residenciales, área total privativa y los coeficientes de copropiedad, área común libre y área común construida, área total del terreno, área total del condominio, área total de cobertura y porcentaje de cobertura. Además, se debe indicar el aporte de juegos infantiles de la finca madre a cada una de las fincas matrices conforme al coeficiente de copropiedad, el mínimo requerido para cada finca filial matriz y el área a desarrollar en cada finca filial matriz en caso de requerirse.

d) En el supuesto que se esté desarrollando un condominio de esta categoría en una Marina o Atracadero Turístico, adicionalmente se deberá incluir la información referente a área común de acceso público (ACAP) y área común de acceso restringido (ACAR), según se definen en el artículo 51 del presente reglamento, y no se deberá incluir el aporte de juegos infantiles de la finca madre a

cada una de las fincas matrices conforme al coeficiente de copropiedad, el mínimo requerido para cada finca filial matriz y el área a desarrollar en cada finca filial matriz por no estar requeridas estas áreas de conformidad con lo indicado en el inciso d) del artículo 75 del presente reglamento.

e) Condominio de Edificaciones y Lotes: Área de la FFPI, cobertura máxima permitida en la zona, altura de edificación, número de pisos, cobertura máxima propuesta, área máxima de edificación propuesta, índice de construcción, área privativa propuesta, total del área de la FFPI, coeficiente de copropiedad, área privativa construida por nivel, área privativa no construida, área privativa no cubierta restringida, áreas comunes libres, área común construida, área total del terreno, área total de cobertura, porcentaje de cobertura y área total de piso.

Artículo 12. Planos constructivos

Los planos constructivos deberán contener lo siguiente:

a) Indicación del tipo de cerramiento, ya sea exterior o perimetral, a utilizar en el condominio como verjas, rejas, tapias, cercas, setos, cercas vivas o cualquier otro que evidencie la privacidad y seguridad del condominio y, en general, cualquier otra afectación a la propiedad. En caso de que no se utilice cerramiento exterior, esta situación deberá indicarse en la planta de distribución a nivel de terreno. Todo debe estar acotado con su tipo y uso y, en general, cualquier otra afectación a la propiedad.

b) Cuando proceda, planta de distribución de otros pisos: indicando la distribución del piso tipo, distribución de los diferentes pisos, distribución de mezanines, distribución de sótanos y semisótanos, distribución de techos y cubiertas, acotamiento de retiros, plantas de acceso, escaleras y ascensores, planta de circulaciones y áreas comunes y localización de servicios generales. Todo debe estar acotado con su dimensión, tipo y uso.

c) Planos estructurales: Estos deberán ajustarse a lo estipulado en el Código Sísmico de Costa Rica 2010 de 10 de abril del 2012, Decreto Ejecutivo n.° 37070-MIVAH-MICIT-MOPT, publicado en la Gaceta n.° 136, Alcance n.° 94 de 13 de julio del 2012, o normativa vigente. Además, en estos planos se indicará el tipo de materiales estructurales a utilizar y otros asociados al proceso constructivo, que deben ser resistentes al fuego y que servirán para construir los muros divisorios, tapicheles y entrepisos, en cumplimiento de la normativa emitida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos en materia de seguridad humana y protección contra incendios, Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Ley N.°8228 de 19 de marzo del 2002 y su reglamento.

d) Planos mecánicos: Deben cumplir con lo estipulado en el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones emitido por el CFIA, publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.°37, Alcance n.°38 del 21 de febrero del 2017; la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial vigente, emitida por el AyA, publicada en el Diario Oficial La Gaceta n.°180, Alcance n.°227 del 22 de setiembre del 2017, y sus reformas. Además, indicar los sistemas complejos para el suministro de agua potable, evacuación de aguas servidas, de aguas pluviales y aguas residuales y cualquier otro servicio que se quiera instalar. Todo lo referente a la planta de tratamiento de aguas residuales o sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales deberá cumplir con lo establecido en las normas del Ministerio de Salud según Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo n.°39887-S-MINAE, de 18 de abril del 2016 y

Reglamento para la disposición al subsuelo de aguas residuales ordinarias tratadas, Decreto Ejecutivo n.°42075-S-MINAE, de 12 de noviembre del 2019 y sus reformas; o normativa que le sustituya.

e) Planos eléctricos: Deben cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad (RTCR 458:2011) Decreto Ejecutivo n.°36979-MEIC, de 13 de diciembre del 2011 y sus reformas, además, indicar los sistemas completos del suministro eléctrico, telecomunicaciones y cualquier otro servicio que se quiera instalar.

f) Planos detallados de los sistemas pasivos y activos de protección contra incendios: Se deben presentar los planos detallados donde se demuestre el cumplimiento de la normativa emitida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en materia de seguridad humana y protección contra incendios, Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Ley n.°8228 de 19 de marzo del 2002 y su reglamento.

g) Planos detallados de conductos para la disposición y tratamiento de desechos.

Artículo 13. Planos de transformación o modificación

Los planos de transformación a condominio o de modificación de condominio existente, deberán contener la siguiente información y características, según corresponda:

a) Cumplir con lo estipulado en los artículos 7, 9, 10 y 11 del presente reglamento. En los casos de modificación de condominio existente, se deben utilizar los planos y tablas originalmente aprobados del condominio que se somete a modificación.

b) Para trámite de transformación a condominio se requerirá de los planos existentes, el contrato en el APC del CFIA o el levantamiento de los planos de la edificación existente.

c) Cumplir con lo estipulado en el inciso a) del artículo 12 de este reglamento. Cuando proceda deberá incluir lo estipulado en el inciso b).

En caso de que la transformación o modificación incluya obra nueva, deberá cumplir con los demás incisos del artículo 12 de este reglamento que resulten aplicables.

Para condominios anteriores al APC en donde no se cuente con los planos, se deberá realizar un levantamiento de los planos de la edificación existente.

Artículo 14. Planos de anteproyecto de condominios

Los planos de anteproyecto de condominios deberán contener la siguiente información y características según corresponda:

a) Cumplir con lo estipulado en los artículos 7, 9, 10 y 11 de este reglamento.

b) Cumplir con lo estipulado en el inciso a) del artículo 12 del presente reglamento. Cuando proceda deberá incluir lo estipulado en el inciso b).

Los anteproyectos serán obligatorios en los casos de condominios por etapas y opcionales en el caso del resto de los proyectos.

Artículo 15. Tramitación de los planos constructivos

Para el trámite de planos de construcción de condominios ante las instituciones competentes, se emplearán los planos exigidos en el presente reglamento. Los interesados deberán realizar las gestiones respectivas mediante la plataforma APC. Para el caso de condominios en Marinas y Atracaderos Turísticos se deberá cumplir con el instrumento técnico que al efecto establezca el ICT-CIMAT.

Un notario público deberá dar fe de haber tenido a la vista dichos planos aprobados por las instituciones correspondientes, que servirán para redactar la escritura pública constitutiva del condominio.

Para la construcción, modificación o transformación de todo proyecto habitacional descrito en el presente reglamento, se debe asegurar durante todo el proceso constructivo hasta su finalización, que las obras sean ejecutadas o construidas según planos finales aprobados.

Artículo 16. Escritura constitutiva

Conforme a lo establecido en la LRPC y este reglamento, para poder someter un inmueble al régimen de propiedad en condominio, el propietario(s) o concesionario(s) deberá manifestarlo mediante escritura pública, en la que se hará constar:

a) Una descripción completa de la finca que se somete al régimen de propiedad en condominio, la cual deberá indicar la naturaleza, situación, medida y linderos, así como el número de plano catastrado que le corresponde.

b) Una descripción general del condominio que se pretende llevar a cabo que incluya:

1. Nombre del condominio, el cual debe coincidir con el nombre indicado en los planos constructivos o el anteproyecto.

2. Indicación de si el condominio es horizontal, vertical o mixto.

3. Indicación del tipo de uso, ya sea residencial, comercial, turístico, industrial, agrícola, pecuario, mixto o cualquier otro uso que sea lícito.

4. Si se permite la existencia de subcondominios.

c) Una descripción de cada una de las fincas filiales resultantes en las que se indicará la naturaleza, situación, medida, linderos y la proporción que a cada una de ellas le corresponde en relación con el área total del condominio, así como cualquier otro detalle necesario para su correcta identificación. Esta descripción e información se aportará con base en los planos de distribución condominal, constructivos y topográficos, de los cuales el notario público deberá dar fe que los ha tenido a la vista. Además, deberá indicar el número de filial conforme al plano constructivo o diseño de sitio, ubicación para identificación de esta, el destino, niveles si los tuviere y altura máxima en caso de ser FFPI, así como el tipo de proceso; si están en proceso de construcción o totalmente construidas.

d) El destino general del condominio y el particular de cada finca filial.

e) Los bienes comunes, su destino y las características necesarias para identificarlos, ubicarlos y delimitarlos.

f) Indicación de las reglas o requisitos a los que queda sometido al reunir, dividir o segregar las fincas filiales, con indicación de las áreas mínimas, el frente a la salida común que permitan dicha reunión, división o segregación.

g) El valor total del condominio, el valor de cada finca filial, así como la proporción o porcentaje correspondiente a cada una de ellas en el valor total del condominio.

h) El RCA respectivo, asimismo el notario deberá dar fe de que dicho reglamento no tiene contradicciones en su articulado y que se ajusta en un todo al artículo 33 de la LRPC y al artículo 18 de este reglamento.

i) En el caso de Marinas y Atracaderos Turísticos, la identificación de áreas comunes de acceso público (ACAP) y áreas comunes de acceso restringido (ACAR), según se definen en el artículo 51 del presente reglamento.

Artículo 17. Inscripción de la escritura

La escritura constitutiva del régimen de propiedad en condominio se inscribirá en el Registro Inmobiliario, en la Sección de Propiedad en Condominio, de conformidad con el artículo 5 de la LRPC y de acuerdo con lo estipulado en el Decreto Ejecutivo n.° 44647, de 28 de agosto del 2024, Reglamento General del Registro Inmobiliario, y a las disposiciones generales que emita la Dirección de ese Registro y la Dirección Nacional de Notariado.

Artículo 18. Reglamento de Condominio y Administración (RCA)

En el RCA de cada condominio podrán establecerse derechos y obligaciones adicionales para los condóminos a las establecidas en la LRPC y este reglamento, en el entendido de que éstos no pueden ser violatorios a dichas disposiciones legales o de alguna otra normativa que sea aplicable y no se desnaturalice la posibilidad de uso y goce independiente de cada unidad privativa por parte de su propietario. Cuando se transmita la titularidad de las unidades, se debe entender siempre, conforme al artículo 34 de dicha Ley, que el adquirente conoce el Reglamento de Condominio y Administración propio de cada condominio, sin que deba el notario dar fe de lo anterior.

Artículo 19. Transformación al régimen de condominio de construcciones existentes

Aquellos bienes inmuebles en donde existan construcciones, podrán ser objeto de una transformación al régimen de propiedad en condominio, para lo cual deberán contar con elementos comunes indivisibles y que la construcción permita la división material de la edificación en áreas de explotación independientes para conformar fincas filiales, según lo establecido en el artículo 1, incisos a) y d) de la LRPC.

Para lo anterior es necesario realizar el trámite de transformación ante la municipalidad respectiva y las instituciones competentes, cumpliendo con la normativa referida en el artículo 20 de este reglamento.

Capítulo III. Aspectos Técnicos del Condominio

Artículo 20. Normas aplicables

En el diseño, construcción y funcionamiento de cualquier tipo de condominio deberán observarse en lo conducente, de acuerdo con la naturaleza de la propiedad en condominio, las disposiciones del plan regulador de la municipalidad respectiva, o normativa sobre desarrollo urbano vigente; la Ley de Aguas, Ley n.° 276, de 27 de agosto de 1942; la Ley de Construcciones, Ley n.° 833, de 2 de noviembre de 1949 y su reglamento; la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ley n.° 2726, de 14 de abril de 1961; la Ley General de Salud, Ley n.° 5395, de 30 de octubre de 1973; la Ley Orgánica del Ambiente, Ley n.° 7554, de 4 de octubre de 1995; la Ley Forestal, Ley n.° 7575, de 13 de febrero de 1996; la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley n.° 7600, de 2 de mayo de 1996; la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, Ley n.° 7744, de 19 de diciembre de 1997 y su reglamento; y la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Ley n.° 8228, de 19 de marzo del 2002 y su reglamento.

Artículo 21. Acceso a vía pública

Toda propiedad que se vaya a someter al régimen de propiedad en condominio deberá tener acceso directo a calle pública.

Toda finca filial necesariamente debe tener salida a la vía pública o a un determinado acceso común o a una servidumbre que la comunique con aquella.

Artículo 22. Ingreso mediante servidumbre

Podrá someterse al Régimen de Propiedad en Condominio toda propiedad que tenga acceso a calle pública a través de servidumbre, siempre y cuando se cumplan con los usos permitidos y los parámetros urbanísticos definidos en el plan regulador local, o en su defecto, con las disposiciones del RFU INVU. Adicionalmente se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Para condominios de dos y hasta seis unidades habitacionales, el derecho de vía tendrá un ancho de seis metros, con una calzada de cuatro metros como mínimo.

b) Para condominios de siete hasta cincuenta unidades habitacionales, el ancho de vía será de siete metros, con una calzada de cinco metros de ancho como mínimo.

c) Para condominios de cincuenta y uno y hasta cien unidades habitacionales, el ancho de vía será de nueve metros, con una calzada de siete metros de ancho como mínimo.

d) Para condominios de ciento uno y hasta ciento cincuenta unidades habitacionales, el ancho de vía será de diez metros, con una calzada de ocho metros de ancho como mínimo.

e) Para condominios de ciento cincuenta y uno y hasta doscientas unidades habitacionales, el ancho de vía será de doce metros, con una calzada de nueve metros de ancho como mínimo.

f) Para condominios de doscientas una unidades habitacionales o más, el ancho de vía será de catorce metros, con una calzada de diez metros de ancho como mínimo.

g) Cuando el plan regulador cantonal o el RFU INVU y sus reformas permitan el fraccionamiento en servidumbre para uso agrícola, comercial, turístico, hotelero, de recreo, de oficinas, pecuario, estacionamiento, de servicios y en general destinados a cualquier propósito, con exclusión del uso residencial e industrial, el ancho de vía será de diez metros, con una calzada de siete metros y cincuenta centímetros de ancho como mínimo para que las parcelas puedan ser sometidas al régimen de propiedad en condominio.

h) Cuando el plan regulador cantonal o el RFU INVU y sus reformas permitan el fraccionamiento en servidumbre para uso industrial, el ancho de vía será de diecisiete metros, con una calzada de catorce metros y cincuenta centímetros de ancho como mínimo para que las parcelas puedan ser sometidas al régimen de propiedad en condominio.

i) En todos los casos, se permitirán anchos de vía mayores a los exigidos en los apartados anteriores.

j) La servidumbre tendrá el derecho de paso de los servicios de conducción de energía eléctrica, telecomunicaciones, abastecimiento de agua potable y evacuación de aguas residuales y pluviales, cuando en el lugar exista el sistema en funcionamiento. Asimismo, contará con una red de hidrantes de conformidad con el Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios y sus reformas, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, publicado en el Diario Oficial *La Gaceta* n.° 277 del 20 de noviembre del 2020.

k) La servidumbre deberá estar legalmente constituida o constituirse en la escritura de sometimiento al Régimen de Propiedad en Condominio.

Artículo 23. Respeto a la vialidad pública oficial existente y proyectada

En vías nacionales, el interesado en desarrollar un condominio deberá solicitar el alineamiento vial, de conformidad con el Decreto Ejecutivo n.° 42168-MOPT, Requisitos para el otorgamiento de alineamientos viales por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de 6 de diciembre del 2019.

En vías cantonales existentes, el interesado en desarrollar un condominio deberá solicitar el alineamiento vial municipal, en aplicación a lo que establece el RC INVU y la Ley de Construcciones, Ley n.° 833 de 2 de noviembre de 1949. La municipalidad podrá indicar al desarrollador la existencia de futuros proyectos viales que deben ser considerados para garantizar condiciones adecuadas de la futura vialidad. Los futuros proyectos viales que señale la municipalidad serán los que estén incluidos en el plan regulador cantonal o debidamente oficializados y publicados por la municipalidad en sus instrumentos de planificación, para que puedan ser considerados por el desarrollador.

Cuando el desarrollador acuerde con la municipalidad la construcción de las obras viales, sean éstas parciales, totales o por etapas, dichas obras se realizarán al momento de la construcción del proyecto del condominio.

Estos requerimientos no aplican para condominios existentes.

Artículo 24. Áreas comunes

Las áreas comunes incluirán las áreas comunes mínimas y los espacios de circulación, aquellas áreas destinadas para la administración, la infraestructura de servicios públicos, almacenamiento, soporte, esparcimiento y cualquier otro uso necesario para su adecuado aprovechamiento. En el caso de Marinas y Atracaderos Turísticos, también se incluirán las áreas comunes de acceso público (ACAP) y áreas comunes de acceso restringido (ACAR), según se definen en el artículo 51 del presente reglamento.

Artículo 25. Retiros

La finca matriz de cada condominio deberá respetar los retiros que estipule la Ley de Construcciones, el plan regulador vigente o, en su defecto, el RC INVU.

En cuanto a las edificaciones al interior del condominio, éstas deberán respetar los retiros laterales y posteriores que estipule el plan regulador del cantón o, en su defecto, el RC INVU. Aplicarán los retiros del RCA si tuvieran parámetros mayores a los de la normativa antes citada.

Cuando se propongan fincas filiales frente a calles públicas, los retiros de antejardín deben ajustarse a lo requerido en el plan regulador de cada cantón, o en su defecto, a lo que exija la municipalidad, el MOPT o el RC INVU; en el caso de fincas filiales habitacionales no podrá ser menor de dos metros.

Cuando se trate de una edificación propuesta sobre una de las vías internas del condominio, no será necesario el retiro de antejardín.

Los retiros de los ríos, quebradas y demás cuerpos de agua podrán ser áreas privativas no construidas o podrán ser parte del área común libre, respetando lo dispuesto en los artículos 33, 35 bis, 35 ter y 34 de la Ley n.° 7575, Ley Forestal y sus reformas.

Los retiros deberán reflejarse en los planos y tablas que menciona el presente reglamento, así como en el plano de catastro.

Artículo 26. Medianerías

En todo condominio con edificaciones, si las construcciones son contiguas, las paredes divisorias entre unidades privativas, independientemente de su destino, así como las que separan éstas de los bienes y áreas comunes, deberán edificarse hasta por encima de la cubierta mediante conjuntos constructivos resistentes al fuego, el índice de res istencia al fuego deberá ser acorde con el Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios, aprobado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, mediante Acuerdo VI Sesión 0163 del 29 de octubre del 2020 y publicado en el Diario Oficial *La Gaceta* n.° 277 del 20 de noviembre del 2020, o normativa que la sustituya.

Artículo 27. Densidad

El cálculo para la densidad en proyectos que se desarrollen bajo el Régimen de la Propiedad en Condominio será el que se indique en el plan regulador emitido por la municipalidad correspondiente. En caso de omisión en el mismo, se calculará según lo indicado en el RFU y RC INVU.

Artículo 28. Estacionamientos

Los estacionamientos en condominios se calcularán con base en las disposiciones del plan regulador, o en su defecto por lo establecido en el RC INVU. Cuando en una disposición del presente reglamento se requiera que el resultado de un cálculo sea un número entero y el resultado de éste sea un número con fracción mayor a 0,5, se debe redondear al entero superior.

En el caso de fincas filiales matrices, los estacionamientos pueden establecerse en otra finca filial matriz siempre que se ubiquen en el mismo condominio madre.

En los casos de condominios residenciales de seis unidades habitacionales o menos, que se encuentren dentro de un área previamente urbanizada o cuadrante urbano, no requiere destinar un área mínima de estacionamientos.

Artículo 29. Estacionamientos para uso de visitantes

En los condominios residenciales con más de treinta unidades habitacionales deberá incrementarse la capacidad de estacionamiento en un diez por ciento del mínimo exigido en las disposiciones del plan regulador o, en su defecto, por lo establecido en el RC INVU. El excedente debe ser asignado al uso exclusivo de visitantes. El estacionamiento de visitas deberá ubicarse en el área común, siendo parte de ésta. Lo dispuesto en el presente párrafo no aplicará para condominios donde la totalidad de fincas filiales no estén construidas.

En los condominios destinados a comercio, oficinas, bodegas o afines, superiores a los tres mil quinientos metros cuadrados, deberá dejarse al menos un diez por ciento de los espacios de estacionamiento para uso de los visitantes. Deberá ubicarse en área común libre, constar en el plano de distribución y en su respectiva tabla, garantizando que dichos espacios puedan ser aprovechados por cualquier visitante del condominio. También se deberá cumplir con lo establecido en el artículo 43 de la Ley n.° 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, y su reglamento, Decreto Ejecutivo n.° 26831, de 23 de marzo de 1998, artículos 154 al 156.

Artículo 30. Estacionamientos en condominios de interés social

Para el caso de los estacionamientos en condominios de interés social, se aplicarán las siguientes reglas según corresponda:

a) Para condominios de diez unidades habitacionales o menos, no se requiere dejar espacio de estacionamiento.

b) Para condominios de once hasta treinta unidades habitacionales, requiere al menos un espacio de estacionamiento por cada diez unidades habitacionales.

c) Para condominios con más de treinta unidades habitacionales, se aplicará lo establecido en el artículo número 28 del presente reglamento.

Artículo 31. Centro de recarga de vehículos eléctricos

En los condominios podrá contemplarse centros de recarga para vehículos eléctricos, cumpliendo lo dispuesto en la Ley n.° 9518, Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico de 25 de enero del 2018, el Reglamento de incentivos para el transporte eléctrico, Decreto Ejecutivo n.° 41092-MINAE-H-MOPT del 10 de abril de 2018, el Reglamento para la construcción y el funcionamiento de la red de centros de recarga eléctrica para automóviles eléctricos por parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, Decreto Ejecutivo n.° 41642 del 02 de abril del 2019 y las directrices que emita el MINAE sobre la instalación y el funcionamiento de los centros de recarga, según el artículo 4 inciso c) de la Ley n.° 9518.

Artículo 32. Servicios públicos e infraestructura de saneamiento

Todo inmueble que se encuentre amparado a este reglamento y a la LRPC, deberá contar con redes para los servicios de agua potable, agua pluvial, telecomunicaciones, electricidad y aguas residuales o contar con un sistema de tratamiento de aguas.

Artículo 33. Fincas filiales matrices

En todo tipo de condominio, las fincas filiales podrán convertirse en fincas matrices de un nuevo condominio, sin perder por esta razón su condición de fincas filiales del condominio original, constituyéndose en fincas filiales matrices. Lo anterior, siempre y cuando lo permita el RCA, el cual deberá contener normas que regulen la relación entre ambos condominios, así como disposiciones sobre cómo se ejercerán los derechos y obligaciones de los propietarios o condóminos en tal caso, sin necesidad de que la condición de potencial finca filial matriz deba constar en el plano del proyecto.

Cuando en un condominio de fincas filiales de lotes o en un condominio de edificaciones y lotes se permitan las fincas filiales matrices, las variables urbanas de cobertura y densidad poblacional dispuestas en el plan regulador, plan regional o reglamentos nacionales se deben cumplir de manera global en el condominio madre y redistribuir entre varias fincas siguiendo las siguientes reglas:

a) Solo hasta un 50% del número total de FFPI podrán tener una densidad adicional, a la que le correspondería si dichas variables estuvieran distribuidas equitativamente en cada finca, manteniendo como mínimo el 50% de densidad que les corresponde a las fincas filiales restantes.

b) Las fincas que se encuentren en el supuesto anterior podrán tener hasta un 50% de densidad adicional proporcional al área de la FFPI.

En los condominios de fincas filiales matrices, la cobertura, altura, retiros y densidad poblacional se determinan con el área total del condominio madre, lo cual constará en la tabla de distribución.

Artículo 34. Destino de la finca filial

De acuerdo con el destino general del condominio y el particular de cada finca filial, las unidades privativas podrán estar o no construidas en todo o en parte, de conformidad con la normativa aplicable, según el artículo 20 de este reglamento. En todo tipo de condominio, las fincas filiales podrán tener simultáneamente área privativa construida y área privativa no construida.

Artículo 35. Tamaño mínimo de finca filial

En proyectos que se desarrollen en lotes y bajo el Régimen de la Propiedad en Condominio, las FFPI deben ajustarse en área según el tamaño mínimo permitido por el reglamento del plan regulador, cuando exista este instrumento en la zona. De no existir plan regulador, el área de cada FFPI se establecerá en función a lo especificado en el RFU INVU. Para definir el tamaño del lote se debe tomar en consideración la disponibilidad en el sector de red de alcantarillado sanitario para la recolección de aguas residuales o contar con planta de tratamiento propia o, por medio de prueba de infiltración, determinar la capacidad de absorción del terreno, siguiendo las regulaciones que establece el Ministerio de Salud.

Artículo 36. Variación de fincas filiales

Conforme al inciso c) del artículo 2 y el artículo 15 de la LRPC, se podrán reunir, dividir o segregar las fincas filiales, sin necesidad de acuerdo de la Asamblea de Condóminos, cumpliendo con las siguientes condiciones:

a) La variación no podrá afectar áreas comunes ni implicar cambios en los coeficientes de copropiedad de las demás fincas filiales.

b) Se deberá presentar la tabla de distribución que refleje la nueva conformación del condominio y los coeficientes. Asimismo, tramitar los planos condominales, constructivos o ambos, según aplique a dichas reuniones, divisiones o segregaciones, mediante la plataforma APC, de conformidad con lo establecido en el DE n.° 36550 o, en el caso de condominios en Marinas y Atracaderos Turísticos, se deberá cumplir con el instrumento técnico que al efecto establezca el ICT-CIMAT. En dichos planos se deberán incluir los números de contrato de todos los proyectos asociados tramitados antes de la variación.

c) Se deberá obtener el visado de la municipalidad respectiva.

d) Se exigirá inscribir el plano de las fincas resultantes de la reunión, división o segregación en el Catastro Nacional.

La modificación de la cabida de una finca filial o de la totalidad de las fincas filiales que implique cambios sobre los porcentajes o en sus áreas comunes, deberá contar con la aprobación de la Asamblea de Condóminos, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley n.° 7933 respecto a los acuerdos de Asamblea, y consignarse así en el libro respectivo de actas. Lo anterior deberá constar en un plano general que contenga el nuevo diseño, así como las tablas de distribución y porcentajes de valor, para lo cual deberán contar con el visado de las entidades competentes en los planos catastrados de cada finca filial.

Capítulo IV. Condominios en Concesión

Artículo 37. Normativa aplicable para condominios en concesión

El titular de un derecho de concesión puede someterlo a un régimen condominal, bajo las disposiciones del artículo 1 inciso e) de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Ley n.° 7933 del 28 de octubre de 1999; la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley n.° 6043 del 2 de marzo de 1977; la Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial, Ley n.° 9221 del 27 de marzo del 2014; el Reglamento al otorgamiento de concesiones en franjas fronterizas, Decreto Ejecutivo n.° 39688-MAG del 22 de abril del 2016; y el respectivo plan regulador o instrumento de planificación oficial.

Artículo 38. Autorizaciones previas para someter la concesión en condominio

El concesionario que pretenda someter su concesión al régimen de propiedad en condominio, según lo establece el artículo 1, inciso e) de la LRPC, deberá obtener, de previo, la autorización de:

a) La municipalidad que otorgó la concesión.

b) El ICT, de conformidad con el artículo 45 de la Ley n.° 6043. En el caso de concesiones otorgadas por el ICT dentro del PTGP, el concesionario deberá obtener únicamente la autorización previa de la Junta Directiva del ICT.

c) El INDER, cuando se trate de terrenos o inmuebles a nombre del Estado sometidos al régimen de posesión de la propiedad rural inmueble, propiedad agrícola del Estado, parcelación o colonización de tierras, concretamente a nombre del INDER, tal y como lo dispone la Ley n.° 2825, Ley de Tierras y Colonización.

Las autorizaciones previas serán otorgadas si el destino previsto para las fincas filiales es consistente con el plan regulador vigente o, en el caso del PTGP, deberá ser consistente con el plan maestro vigente con el visto bueno de la Junta Directiva del ICT.

Cuando se trate de concesiones en Marinas y Atracaderos Turísticos regidas por la Ley n.° 7744, el concesionario deberá obtener de previo la autorización de la CIMAT sobre viabilidad técnica, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 49 del Capítulo V, "Afectación al Régimen de Condominios en concesiones bajo el Régimen Especial de Marinas y Atracaderos Turísticos", del presente reglamento.

Artículo 39. Tramitación de planos de un condominio en concesión

Una vez obtenidas las autorizaciones previstas en el artículo anterior, el concesionario deberá someter a trámite los planos del anteproyecto o proyecto de condominio ante los entes competentes, de conformidad con lo establecido en el DE n.° 36550, a fin de obtener su aprobación. Además, para todos aquellos casos de edificaciones en la ZMT, se aplicará lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo n.° 29307, Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción de Edificaciones en la Zona Marítimo Terrestre.

Artículo 40. Condiciones de un condominio en concesión

El RCA al que se someta la creación del condominio deberá ser consistente con el plan regulador vigente, con la normativa jurídica aplicable a las concesiones del lugar en donde se ubiquen, establecidas en el artículo 37 de este reglamento, sea ZMT, PTGP, Franja Fronteriza o cualquier otra área en la que se otorguen concesiones.

Artículo 41. Escritura constitutiva de condominios en concesiones

Para el caso de inmuebles sujetos a un derecho de concesión que vayan a ser sometidos al régimen de propiedad en condominio, el notario público, a través de la escritura pública en la que se somete la concesión al régimen de propiedad en condominio, dará fe pública de los siguientes aspectos:

a) Que se han obtenido las autorizaciones previas y aprobaciones indicadas en el presente reglamento.

b) Que el contrato de concesión se encuentra vigente, con vista en el Registro de Concesiones del Registro Inmobiliario. Además, el notario deberá realizar la protocolización del contrato de concesión, conforme con lo dispuesto por el artículo 84 del Decreto Ejecutivo n.° 21756, "Pasa Registro Concesiones Zona Marítimo-Terrestre al Registro Nacional".

c) Que se cumplió con lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 de la LRPC.

Cuando se trate de proyectos en la ZMT, la escritura constitutiva del régimen de propiedad en condominio se debe inscribir ante el Subproceso de Propiedad en Condominio y Cédulas Hipotecarias del Registro Inmobiliario, el cual se encargará de su revisión.

Artículo 42. Concesión de fincas filiales de un condominio en concesión

La autoridad otorgante de una concesión sometida al régimen de propiedad en condominio deberá emitir a favor de su titular un nuevo contrato de concesión para cada concesión filial, el que incluirá un derecho proporcional de uso sobre los bienes de uso común y sobre cualquier bien común ajeno a la concesión, extinguiéndose, en tal caso, el contrato de concesión anterior.

Artículo 43. Nuevos contratos derivados de la concesión original

Cuando se otorguen nuevos contratos de concesión, se suscribirán en los mismos términos y condiciones que el contrato de concesión que les antecede y con la respectiva inscripción en el Registro de Concesiones, salvo:

a) En cuanto al plazo, que será el que reste para el término del plazo originalmente concedido.

b) En cuanto a aquellas otras materias en las que resulte indispensable ajustar su texto para hacerlo consecuente con la partición de la concesión original, todo lo cual deberá ser transcrito en la constitución de cada concesión filial.

Artículo 44. Enajenación de las concesiones filiales

Los titulares de concesiones filiales podrán ceder o comprometer, o en cualquier otra forma traspasar o gravar, total o parcialmente, rectificar o modificar las características de las concesiones, previa autorización de la autoridad que otorgó la concesión, de conformidad con las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

Artículo 45. Deberes del concesionario

Cada concesionario de una concesión filial será individualmente responsable de cumplir con las obligaciones de su contrato de concesión, incluyendo el pago del canon que corresponda sobre el área privativa. El canon correspondiente al área común del condominio será considerado como un canon compartido proporcional al derecho de copropiedad.

En caso de que el concesionario no cancele alguno de los cánones o pagos establecidos en el párrafo anterior, la autoridad otorgante de la concesión podrá aplicar lo establecido en el artículo 51 de la Ley n.° 7762, Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, de 14 de abril de 1998, sobre régimen sancionatorio.

Artículo 46. Cambios en las concesiones

En el caso de bienes en concesión, cualquier cambio registral deberá contar con la aprobación expresa del ente, institución y/o autoridad que le otorgó la concesión.

Artículo 47. Terminación de la concesión

En el caso de terminación de una concesión filial, la autoridad que haya otorgado la concesión asumirá en forma plena los derechos y obligaciones que corresponden al respectivo condómino. Si todos los derechos de concesiones filiales revierten en la autoridad que los ha otorgado, dicha

autoridad podrá extinguir el régimen de propiedad en condominio, retomando la concesión a su situación original.

Asimismo, el concesionario deberá garantizar la liberación de todos los compromisos, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el contrato de concesión.

Capítulo V. Acerca de la afectación al Régimen de Propiedad en Condominio de concesiones bajo el Régimen Especial de Marinas y Atracaderos Turísticos

Artículo 49. Afectación de marina o atracadero turístico al régimen de condominio

De conformidad con lo establecido en el inciso c) del artículo primero de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Ley n.° 7933 del 28 de octubre de 1999 y sus reformas, y con fundamento en los artículos 7 y 16 de la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, Ley n.° 7744 del 19 de diciembre de 1997 y sus reformas, y el artículo 2 de su reglamento, DE n.° 38171, el titular de un derecho de concesión de marina turística o de atracadero turístico podrá someter su derecho al régimen de condominio, en tanto se garantice la unidad funcional de la marina o atracadero turístico. Por la naturaleza misma de las marinas y atracaderos turísticos, la afectación al régimen de condominios podrá ser respecto de la superficie terrestre y el área cubierta por el agua. Para el caso del PTGP, deberá contar, además, con la aprobación de la Junta Directiva del ICT, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley n.° 6758 del 4 de junio de 1982, Regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo.

Todo lo anterior deberá darse en concordancia con el instrumento de planificación oficial o el instrumento del régimen legal especial que le sea de aplicación a cada marina o atracadero turístico según su ubicación o, en el caso del PTGP, en concordancia con el plan maestro aprobado por el ICT. En todo caso, serán aplicables a las concesiones de marinas o atracaderos turísticos, para efectos de este reglamento, todos los usos indicados en el artículo 3 de la LRPC.

El sometimiento al régimen condominal de una marina o atracadero turístico y las eventuales cesiones de las concesiones filiales deberán otorgarse de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de este reglamento. El concesionario original o quien asuma sus obligaciones contractuales con el Estado será responsable de mantener la coordinación necesaria con la CIMAT. Toda comunicación relacionada con eventuales incumplimientos por parte de uno o varios de los concesionarios deberá notificarse al infractor con copia al administrador del condominio inscrito en el Registro Nacional y al administrador de la marina o atracadero turístico, sea éste el concesionario original o quien asuma sus obligaciones contractuales, quien será responsable de mantener la coordinación necesaria con la CIMAT, para efectos del resguardo de dichas obligaciones.

En el caso de las marinas, aplicará la normativa referida en el Capítulo V de este reglamento.

Artículo 48. Nuevo contrato sobre concesión filial

El otorgamiento de un nuevo contrato sobre la concesión filial cancelada o no prorrogada deberá otorgarse en los mismos términos y condiciones de los demás contratos de concesión filial del respectivo condominio, salvo el plazo, que será el que falte para la terminación del resto de las concesiones filiales. La solicitud de prórroga de cada concesión filial deberá ser realizada individualmente por cada condómino. El otorgamiento de nuevas concesiones y la prórroga de las concesiones existentes deberán realizarse de manera que todas las concesiones filiales dentro de un mismo condominio tengan igual plazo de vencimiento o término.

Artículo 50. Autorizaciones previas para someter a condominio las marinas y atracaderos turísticos

El concesionario bajo la **Ley n.° 7744** que pretenda someter su concesión al régimen de condominio deberá obtener de previo las siguientes autorizaciones, según lo establecido en el artículo 38 de este reglamento:

a) Autorización, emitida por el Consejo Director de la CIMAT, sobre viabilidad técnica, en virtud de las competencias dispuestas en el inciso c), artículo 7 de la Ley n.° 7744 y los incisos 2), b), c) y d) del artículo 17 de su reglamento.

Para dicho trámite se deberá aportar la siguiente documentación:

i. Solicitud de autorización previa ante CIMAT (en adelante la solicitud), según el formulario de solicitud establecido en el anexo único de este reglamento.

ii. Planos de diseño de sitio, conforme lo indicado en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 de este reglamento.

Los anteriores requisitos deberán ser presentados por el concesionario interesado junto con la solicitud ante la CIMAT, o bien podrá realizarlo a través de la plataforma digital APC Requisitos del CFIA, de conformidad con la Directriz n.° 023-MP-MEIC-SALUD-MIVAH, del 3 de setiembre del 2018, Puesta en marcha de la plataforma APC Requisitos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta n.° 189 del 12 de octubre de 2018. El concesionario deberá indicar en su solicitud un correo electrónico para recibir notificaciones de su trámite.

Una vez presentada la solicitud en forma completa, la CIMAT contará con un plazo de veinte días hábiles para revisarla y verificar que el sometimiento al régimen de condominio propuesto no transgreda los términos de la viabilidad técnica de la concesión, posterior a lo cual emitirá su resolución de autorización.

En el caso de que la solicitud sea presentada en forma incompleta o con información errónea, o bien incumpla con los requisitos establecidos en este artículo, la CIMAT deberá realizar observaciones escritas y en forma motivada sobre dichos requisitos, por una única vez y dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al día del recibo del trámite. Asimismo, en casos de excepción y cuando sea imprescindible para la resolución del trámite, la CIMAT tendrá la facultad de requerir ampliaciones o aclaraciones adicionales a la información aportada en la solicitud, lo cual hará por escrito, vía correo electrónico, de manera motivada y por una única vez en el mismo plazo de quince días naturales siguientes al día del recibo del trámite. En ambos casos, la prevención de la CIMAT suspende el plazo para la resolución del trámite y otorga al interesado un plazo de diez días hábiles para su atención, para lo cual se le brindará un correo electrónico institucional al cual remitir la respuesta del caso o bien podrá realizarlo a través de la plataforma digital APC Requisitos del CFIA, de conformidad con la Directriz n.° 023-MP-MEIC-SALUD-MIVAH.

En caso de que la CIMAT deniegue en forma motivada una solicitud, el concesionario solicitante podrá hacer reingreso de esta atendiendo los aspectos pendientes de resolución o bien interponer recurso de revocatoria ante la CIMAT o de apelación ante la Junta Directiva del ICT, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de la denegatoria. En caso de que la Junta Directiva declare sin lugar la apelación, esta resolución dará por agotada la vía administrativa.

b) En caso de que se someta al régimen condominal una concesión de marina o atracadero turístico en el PTGP, deberá, una vez obtenida la autorización de la CIMAT según el inciso a) anterior, obtener autorización por parte de la Junta Directiva del ICT según lo establecido en el artículo 12 de la Ley n.° 6758 y el artículo 12 de su reglamento, Decreto Ejecutivo n.° 25439-MP-TUR del 27 de agosto de 1996, Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo y sus reformas. Para estas solicitudes de autorización de la Junta Directiva del ICT en el PTGP, se utilizará el formulario establecido en el Anexo Único de este reglamento y se seguirá el siguiente trámite:

La CIMAT trasladará de oficio la solicitud a la Dirección Ejecutiva del PTGP junto con su expediente administrativo, para que ésta, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Único a este reglamento, emita el criterio técnico del caso con respecto a si el sometimiento al uso condominal que se propone es acorde al Plan Maestro del PTGP. Dicho criterio técnico, acompañado con el criterio de la Asesoría Legal -el cual verificará el cumplimiento de la solicitud con la normativa especial del PTGP- se someterá a la aprobación del Consejo Director del PTGP y de la Junta Directiva del ICT, para que ésta emita la autorización del artículo 12 de la Ley n.° 6758. Lo anterior en un plazo de un mes a partir del traslado del trámite.

c) Para la autorización municipal que otorgue la concesión se seguirá el procedimiento y plazos de resolución establecidos en la reglamentación que al efecto establezca el ICT-CIMAT, o en su defecto, en el procedimiento municipal establecido por el gobierno local competente, que deberá ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. En todo caso, la municipalidad deberá resolver sobre esta autorización en el plazo de veinte días hábiles.

Obtenidas las autorizaciones previas citadas, el interesado deberá continuar con los trámites posteriores vigentes para la constitución e inscripción registral del régimen de condominio en la concesión del caso, según los artículos 15, 39, 40 y 41 de este reglamento, incluidos los visados de planos en la plataforma digital APC del CFIA, en los términos con el instrumento técnico que al efecto establezca el ICT-CIMAT.

Artículo 51. Áreas comunes de acceso público y restringido de una marina o atracadero turístico

Las Marinas y Atracaderos turísticos deberán contar con áreas comunes de acceso público (ACAP), las cuales consistirán en la oficina de Gobierno, baterías de baños e instalaciones sanitarias de atención al público, espacios de estacionamiento, paseos peatonales, malecones y plazas abiertas. Estas áreas deberán incluirse en la escritura de constitución del condominio y en el RCA como áreas comunes de acceso público para cualquier visitante de la marina o atracadero.

En las Marinas y Atracaderos turísticos serán áreas comunes de acceso restringido (ACAR) los espacios de suministro de combustible y lubricantes, la oficina administrativa del concesionario, obras de rompeolas, facilidades de muelles, áreas de taller para mantenimiento de embarcaciones, facilidades para varado y botadura, área de almacenamiento de combustible, área de planta de tratamiento y área de centro de acopio. Estas áreas deberán incluirse en la escritura de constitución del condominio y en el RCA como áreas comunes de acceso restringido. En dicho reglamento, la administración del condominio establecerá quiénes se encontrarán autorizados para acceder a estas áreas y los requisitos para ello, así como velar porque se respete esta circunstancia.

Al momento de someter la concesión al régimen de condominio, se deberá garantizar que las áreas aquí indicadas en los incisos 2) y 3) del artículo 3 de la Ley n.° 7744 sean catalogadas como áreas comunes de acceso público o áreas comunes de acceso restringido (ver tabla), teniendo que incluirse en la escritura y reglamento de constitución del condominio como tales, aspecto por el que deberá velar la Administración del Condominio.

Todo condominio en Marinas o Atracaderos Turísticos no requiere destinar un área mínima a juegos infantiles, áreas recreativas, parques o zonas verdes.

Áreas comunes de acceso público y restringido	Acceso		Ley n.°7933, Art. 9	
	Público	Restringido	Áreas comunes	Áreas privativas
Suministro de combustible y lubricantes	X		X	
Oficina de Gobierno	X		X	
Baterías de baños e instalación sanitarias de atención al público	X		X	
Espacios de estacionamiento	X		X	
Paseos peatonales	X		X	
Malecones	X		X	
Plazas abiertas	X		X	
Oficina administrativa del concesionario		X	X	
Facilidades de muelle		X	X	
Facilidades para varado y botadura		X	X	
Área almacenamiento combustible·		X	X	
Área planta tratamiento		X	X	
Área de centro de acopio		X	X	

Artículo 52. Requisitos técnicos para constituir condominios en espacios de atraque.

Los espacios para atraque de embarcaciones, dispuestos en un orden geométrico por medio de muelles, pueden ser sometidos al régimen de condominio, para lo cual deberán contemplar los siguientes requisitos técnicos:

a) El desarrollo de muelles en agua podrán constituirse en fincas filiales en concesión, respetando que solamente el polígono específico del área de agua del puesto de atraque es lo que se podrá catastrar. Esto no debe contemplar las áreas de circulación, áreas de muelle, canales de navegación ni radios de giro.

b) Se podrá conformar la totalidad del polígono del área cubierta por el agua destinado al atraque de las embarcaciones, incluidas todas las áreas adicionales descritas en el inciso a) anterior, como una finca filial matriz, en la que posteriormente se constituyan las fincas filiales en concesión en agua.

c) Los servicios públicos de agua, electricidad, internet y otros, así como servicios accesorios tales como baños; que estén a disposición de cada espacio de atraque para barco(s) deberán disponerse por áreas comunes. La estructura del puesto de atraque y muelles, deberá ser área común del condominio madre o un subcondominio.

d) Los costos asociados al mantenimiento de muelles y anclajes deberán ser considerados como parte del presupuesto condominal. En caso de que el condominio no mantenga esas áreas en buen estado, el concesionario será solidariamente responsable en cuanto a la ejecución de dichas obras frente al Estado.

Artículo 53. Contratos de concesión filial en marinas o atracaderos turísticos

La municipalidad otorgante de una concesión de marina o atracadero turístico sometida al régimen de condominio o bien, el ICT, para el caso de marinas o atracaderos turísticos en el PTGP, deberán respectivamente, emitir a favor de su titular un nuevo contrato de concesión para cada concesión filial. Los nuevos contratos de concesión filial deberán ser suscritos por parte del concesionario y la autoridad competente que los otorgue, en un plazo no mayor de tres meses a partir de la comunicación al interesado de su aprobación. Dichos contratos de concesión deberán ser protocolizados y presentados ante el Registro Nacional para su inscripción, esto a cargo y costo del interesado, en un plazo de dos meses a partir de su suscripción. Una vez inscritos los contratos de concesión, el concesionario deberá informar de ello, por escrito, a la autoridad competente que los otorgó, en un plazo de quince días hábiles.

Artículo 54. Condiciones de los contratos de concesión filial en marinas o atracaderos turísticos

Cuando se otorguen nuevos contratos de concesión filial, se suscribirán en los mismos términos y condiciones que el contrato de concesión original, salvo:

a) En cuanto al plazo, que será el que reste para el término del plazo originalmente concedido.
b) En cuanto a aquellas otras materias en las que resulte indispensable ajustar su texto para hacerlo consecuente con la partición de la concesión original, todo lo cual deberá ser transcrito en el contrato de cada concesión filial.

Los plazos y sus prórrogas para las concesiones filiales de una marina o atracadero turístico deberán atender los límites y disposiciones establecidas en el artículo 11 de la Ley N.º 7744.

Artículo 55. Cesión, transmisión y disposición de concesiones filiales en marinas o atracaderos turísticos

Los titulares de concesiones filiales podrán cederlas, transmitirlas o gravarlas, previa comunicación a la CIMAT y autorización de la municipalidad que otorgó la concesión o del ICT, para el caso del PTGP, conforme los plazos y a lo establecido al efecto en el artículo 33 de la Ley N.º 7744; los artículos 45 y 76 de su reglamento, Decreto Ejecutivo N.º 38171; 30, 31, 45, 47, 49, 57 y 67 de la Ley N.º 6043; 60, 83 y 25 del Decreto Ejecutivo N.º 7841-P del 16 de diciembre de 1977, Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y sus reformas; 2, 12 y 13 del DE N.º 25439; 1 y siguientes del Reglamento para el Otorgamiento de Garantías Reales que Gravan las Concesiones del Polo Turístico de Papagayo, Decreto Ejecutivo N.º 29794-MP-TUR del 30 de agosto del 2001 y sus reformas, y artículo 1 y siguientes del Procedimiento a Seguir para las Cesiones Parciales de las Concesiones Otorgadas en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, aprobado en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva del ICT

N.º 5349, artículo 5, inciso X, celebrada el día 1 de marzo del 2005, publicado en La Gaceta N.º 54 del 17 de marzo del 2005. En todo caso, los plazos de resolución de las autorizaciones citadas no podrán ser mayores a un mes.

Para todo lo anterior, deberá además respetarse lo dispuesto en el Reglamento interno del condominio que así rija.

Artículo 56. Responsabilidades en los contratos de concesión filial

Cada concesionario de una concesión filial será individualmente responsable de cumplir con las obligaciones de su contrato de concesión filial. En caso de posibles incumplimientos de las obligaciones contenidas en el contrato de concesión filial, la municipalidad otorgante de la concesión filial o el ICT, para el caso del PTGP, deberán iniciar contra el concesionario filial un procedimiento ordinario administrativo de cancelación de su concesión filial. Esto según lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Ley N.º 7744 y 13 de la Ley N.º 6758. Para el caso del PTGP se deberá, de previo a la apertura del procedimiento ordinario administrativo indicado supra, agotarse el procedimiento previo de subsanación del artículo 23 del DE n.°25439,

Se entenderá que la garantía de cumplimiento establecida por los artículos 13 y 14 de la Ley n.°7744 será distribuida proporcionalmente entre todas las concesiones filiales, de forma tal que, ante un incumplimiento por parte de uno o varios de los concesionarios filiales, en las obligaciones establecidas en el respectivo contrato de concesión filial, ésta sirva como única garantía solidaria máxima, Todo lo anterior en concordancia con lo establecido por el artículo 23 de la Ley de Impulso a las marinas turísticas y desarrollo costero, Ley n.°9977 del 5 de abril del 2021.

Artículo 57. Terminación de la concesión filial en una Marina o Atracadero Turístico

En el caso de terminación de una concesión filial, el concesionario original, de la marina o atracadero asumirá en forma plena los derechos y obligaciones que corresponden al respectivo condómino. Si todos los derechos de concesiones filiales fueren cancelados, incluido el derecho del concesionario original, la concesión volverá a la municipalidad o al ICT para el caso del PTGP.

Artículo 58. Prórrogas y nuevos contratos de concesión filial en una Marina o Atracadero Turístico

El otorgamiento de un nuevo contrato sobre la concesión filial cancelada o no prorrogada, deberá darse en los mismos términos y condiciones de los demás contratos de concesión filial del respectivo condominio, salvo el plazo, que será el que falte para la terminación del resto de las concesiones filiales y de la concesión original. La solicitud de prórroga de cada concesión filial deberá ser realizada individualmente por cada condómino. El otorgamiento de nuevas concesiones y la prórroga de las concesiones existentes deberán realizarse de manera que todas las concesiones filiales dentro de un mismo condominio tengan igual plazo de vencimiento o término y en estricto apego al artículo 11 de la Ley n.°7744.

En el supuesto que un condómino no solicite la prórroga indicada en el párrafo anterior, esto podró ser gestionado por el concesionario original y la nueva concesión filial será otorgada a favor de dicho concesionario original en las condiciones indicadas en el párrafo anterior.

Capítulo VI. Condohoteles

Artículo 59. Condohoteles

En el caso de inmuebles destinados a la actividad turística de hospedaje de conformidad con lo que establece el Decreto Ejecutivo n.°44256-MEIC-TUR, Reglamento de las empresas de hospedaje turístico, de 15 de agosto del 2023; siempre que cumplan con lo establecido por este reglamento, las unidades resultantes debidamente acondicionadas para su uso, goce y disfrute en forma independiente, podrán someterse al régimen de propiedad en condominio. En todo caso, los propietarios de las fincas filiales resultantes están obligados a cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Ley n.°1917 de 30 de julio de 1955 y sus reformas, el Reglamento de empresas y actividades turísticas, Decreto Ejecutivo n.°41370-MEIC-TUR de 19 de julio de 2018 y sus reformas, y la Directriz n.°1796-2015 de 8 de setiembre de 2015, que establece los requisitos legales que deben cumplir las empresas de hospedaje turístico y las empresas de actividades turísticas temáticas en operación que soliciten la declaratoria turística. El RCA establecerá las condiciones de los derechos y obligaciones aplicables a las partes, sean condóminos, huéspedes, entre otros.

Artículo 60. Regulación urbanística para condohoteles

En la constitución de condohoteles se aplicará la densidad indicada en el plan regulador, RFU INVU o RC INVU cuando en éstos se establezca. Para los lotes hoteleros se aplicarán a la finca matriz respectiva, en el caso del condominio construido. Para condominio de lotes, a falta de regulación específica, se aplicará a cada finca filial las áreas y dimensiones mínimas para lotes que establezca el plan regulador respectivo, RFU INVU o RC INVU.

Artículo 61. Condohotel como vivienda permanente

Para que un condohotel se transforme a uso residencial, deberá permitirse dicho uso del suelo en el plan regulador respectivo, en el RFU INVU o RC INVU. En caso de que sea viable la transformación, deberá cumplirse la normativa en mención; además, se requerirá la autorización de la municipalidad respectiva y, según corresponda el caso, la autorización de las siguientes autoridades competentes:

a) ICT, en el caso de condominios en ZMT o el PTGP.

b) MAG, en el caso de que se trate de uso de suelo agropecuario o agrícola.

La respectiva modificación de la afectación deberá inscribirse ante el Registro Público.

Capítulo VII. Áreas Comunes

Artículo 62. Generalidades de las Áreas Comunes

En todos los condominios las áreas comunes pueden ser restringidas o de uso general. Asimismo, dentro de esas áreas comunes se podrán asignar espacios o instalaciones a determinadas fincas filiales, siempre que se trate de área común en demasía respecto a las áreas mínimas estipuladas en el presente reglamento.

En los condominios en Marinas y Atracaderos Turísticos también las áreas comunes podrán ser de acceso público (ACAP) y áreas comunes de acceso restringido (ACAR), según se definen en el artículo 51 del presente reglamento.

Artículo 63. Derecho sobre áreas comunes

Los derechos de cada condómino sobre las áreas comunes, así como sus obligaciones para con el condominio, se transmitirán automáticamente con la enajenación que se haga de la finca filial respectiva.

Artículo 64. Obras en áreas comunes

En los condominios existentes toda obra a realizar en las áreas comunes deberá aprobarse por la Asamblea de Condóminos, debiéndose cumplir siempre con las distribuciones de las áreas comunes requeridas por la normativa, considerando lo dispuesto en el artículo 83 bis de la Ley de Construcciones, Ley n.°833.

Cuando deba realizarse una obra urgente en materia de seguridad o salubridad necesaria o para el cumplimiento de una exigencia normativa o judicial, el administrador podrá ejecutarla sin acuerdo de la Asamblea, siempre que cuente con la aprobación de los planos correspondientes. Los planos y permisos se presentarán a la Asamblea como parte de la rendición de cuentas. El administrador será responsable por la aplicación de lo dispuesto en este párrafo.

Artículo 65. Prohibición de segregación

No se podrán colocar muros, verjas o setos que segreguen una porción del área común para el uso exclusivo de algún propietario.

Artículo 66. Variación de áreas comunes

Salvo excepción expresa de ley o de la escritura constitutiva, los elementos, pertenencias o áreas comunes podrán ser susceptibles de división o transformación con la aprobación de la Asamblea de Condóminos. Igualmente, parte de las áreas comunes podrán convertirse en áreas privativas, siempre y cuando sean áreas comunes en demasía y sea aprobado por la Asamblea de Condóminos, conforme a la LRPC, para lo cual deberán realizar el trámite de modificación en el APC y ante la municipalidad respectiva.

Artículo 67. Materiales

La estructura de las escaleras comunes, los pasillos y los vestíbulos de acceso o distribución deben cumplir con la normativa emitida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en materia de seguridad humana y protección contra incendios, Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Ley n.°8228 de 19 de marzo del 2002 y su reglamento.

Artículo 68. Vías internas

Las vías internas que habiliten un condominio para la circulación vehicular deben cumplir con el ancho mínimo de derecho de vía, que quedaré sujeto a la cantidad de unidades habitacionales que habilite cada vía, según lo estipulado en los siguientes incisos:

a) Para dos y hasta cuatro unidades habitacionales en un condominio horizontal, vertical o mixto, el ancho de derecho de vía debe ser de cinco metros como mínimo.

b) Para más de cuatro unidades habitacionales y hasta sesenta unidades habitacionales, el ancho de derecho de vía será de seis metros mínimo.

c) Para más de sesenta y hasta doscientas unidades habitacionales, el ancho mínimo de derecho de vía será de siete metros.

d) Para más de doscientas unidades habitacionales, el ancho mínimo de derecho de vía seré de nueve metros.

e) En los condominios de lotes, condominios de edificaciones y lotes, las vías internas se regirán por el plan regulador que corresponda o el RFU INVU.

f) En el caso de condominios verticales el ancho mínimo del acceso vehicular seré de seis metros para dos vías y tres metros para una vía.

g) Las vías deberán cumplir con los anchos, altura de obstáculos y radios de giro estipulados para rutas de acceso de vehículos para la atención de emergencias establecidos en la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Ley n.°8228 de 19 de marzo del 2002 y su reglamento. Se exceptúa de este inciso a las vías internas de los estacionamientos, las vías de maniobra y acceso a muelles en la parte marítima de Marinas y Atracaderos Turísticos y los accesos exclusivos de servicios, como los de plantas de tratamiento, lagunas de retención y similares.

En los casos estipulados en el Capítulo IX del presente reglamento, donde se requiera desafectar la propiedad en condominio para constituir urbanizaciones, las vías internas deberán cumplir con los anchos de vía regulados por el RFU INVU.

Artículo 69. Acceso peatonal

Se deberá contar con acceso peatonal a todas las áreas del condominio a través de pasillos, aceras y sus respectivos cruces de calle, que cumplan con los parámetros definidos por la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley n.°7600 y su reglamento.

En el caso de condominios de lotes, estos accesos deberán hacerse de conformidad con lo establecido en el RFU INVU.

En caso de condominios horizontales, la solución peatonal puede estar contigua a la superficie de rodamiento o puede estar por separado, siempre que se garantice el acceso peatonal a todas las áreas.

En el caso de condominios verticales y mixtos, en los pisos de estacionamientos no será necesario contar con accesos peatonales.

Artículo 70. Servidumbres para servicios públicos

No se requerirá acuerdo de la Asamblea de Condóminos ni la comparecencia de los propietarios de las fincas filiales para la constitución, a favor de las instituciones del Estado o de empresas de servicios públicos, de las servidumbres sobre áreas comunes del condominio que se requieran para la obtención y operación exclusivamente de los servicios públicos básicos a favor de los condóminos.
Lo anterior siempre y cuando en el respectivo RCA se le otorgue al administrador del condominio poderes suficientes para tales actos. Por el uso de estas servidumbres, los prestadores de servicios públicos regulados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no pagarán ninguna cuota y

se les deberá permitir libremente el acceso para su revisión y mantenimiento. Si el RCA carece de regulaciones en este sentido, la Asamblea de Condóminos podrá brindarle dichos poderes conforme a la LRPC.

Artículo 71. Planta de tratamiento

Cuando el tratamiento de aguas residuales se realice mediante una planta de tratamiento (PTAR), la operación y mantenimiento de la misma deberá ser asumida por el condominio y su administración, quién deberá garantizar el cumplimiento de la normativa vigente emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Salud e Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo n.°33601-MINAE-S, Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales de 9 de agosto del 2006; Decreto Ejecutivo n.°39887-S-MINAE, Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales de 18 de abril del 2016; Decreto Ejecutivo n.°42075-S-MINAE, Reglamento para la disposición al subsuelo de aguas residuales ordinarias tratadas de 12 de noviembre del 2019 y Decreto Ejecutivo n.°42128-MINAE-S, Reglamento del canon ambiental por vertidos de 20 de diciembre del 2019 y sus reformas.

Artículo 72. Vigilancia

Los condominios podrán contar con caseta o local de vigilancia con dimensiones de al menos 6 metros cuadrados, que incluya servicio sanitario y un área para la preparación de alimentos.

Artículo 73. Sistemas de control de acceso

Los condominios podrán emplear, en lugar de caseta o local de vigilancia, algún otro sistema automatizado o de forma remota para el control de acceso y vigilancia.

Artículo 74. Depósito de residuos

Se contará con un espacio cubierto con fácil acceso desde la vía pública destinado al depósito temporal de desechos domésticos, con las características requeridas y las debidas provisiones de lavado, ventilación y aseo en general, según el Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo n.°36093-S, de 15 de julio del 2010 y sus reformas; así como lo establecido en el RC INVU. De acuerdo con el desarrollo del condominio, se deben prever otros recolectores permanentes para el mismo fin.

El área requerida para la concentración del depósito de desechos domésticos se calculará pensando en un tiempo máximo de almacenamiento de una semana, considerando que la producción diaria total por habitante es de dos litros, aproximadamente 0,011 metros cúbicos por unidad habitacional.

Los colectores comunes de desechos domésticos deben reunir las características siguientes:

a) Ubicados a cubierto de la lluvia y de manera que los usuarios no recorran más de cien metros para depositar en ellos sus desechos domésticos. En casos de distancias mayores, se deberán instalar colectores comunes de transferencia, salvo que se cuente con un contrato privado de recolección de desechos.

b) De fácil limpieza y desinfección, y diseñados de tal manera que limiten el acceso de animales e insectos.

c) Ubicados en sitios de fácil acceso para los camiones recolectores.

d) En los condominios verticales, cuando el colector común sea un lugar cerrado, éste deberá diseñarse, en lo aplicable, de acuerdo con las normas del RC INVU.

Artículo 75. Áreas comunes mínimas

Para efectos de la determinación del área destinada a zona verde, juegos infantiles, parques o áreas recreativas en condominios residenciales, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Condominio residencial de seis unidades habitacionales o menos: Todo condominio residencial de seis o menos unidades habitacionales que se encuentre dentro de un área previamente urbanizada o cuadrante urbano, no requiere destinar un área mínima a juegos infantiles, áreas recreativas, parques o zona verde. En el caso de que no se encuentre dentro de un área previamente urbanizada o cuadrante urbano, deberá destinar como mínimo un cinco por ciento del área urbanizable de la finca o diez por ciento del área de cada unidad habitacional, cualquiera que resulte mayor, para juegos infantiles, áreas recreativas, parques o zona verde.

b) Condominio residencial mayor a seis unidades habitacionales: Todo condominio residencial con más de seis unidades habitacionales deberá destinar como mínimo un cinco por ciento del área privativa de la finca o diez por ciento del área de cada unidad habitacional, cualquiera que resulte mayor, para juegos infantiles, áreas recreativas, parques o zona verde; asignando un tercio para cada uno de estos fines.

c) Condominio de lotes y condominio de edificaciones y lotes: Todo condominio de lotes o edificaciones y lotes deberá destinar a juegos infantiles, áreas recreativas, parques y zona verde un mínimo de diez metros cuadrados por cada finca filial, o el cinco por ciento del área privativa, cualquiera que sea mayor; asignando un tercio para cada uno de estos fines.

d) Condominio en Marinas o Atracaderos Turísticos: Todo condominio en Marinas o Atracaderos Turísticos no requiere destinar un área mínima a juegos infantiles, áreas recreativas, parques o zona verde.

Las áreas destinadas a juegos infantiles, áreas recreativas, parques o zona verde deberán estar ubicadas en un sector de topografía similar al promedio donde se propone el condominio. Respecto al equipamiento y diseño del núcleo de juegos infantiles y otras áreas comunes, el diseñador podrá proponer opciones de diseño respetando la división de edades establecida en el RFU INVU.

Artículo 76. Áreas comunes mínimas en condominios verticales ubicados en urbanizaciones y conjuntos residenciales

Para desarrollar condominios verticales dentro de una urbanización o donde el condominio forme parte de un conjunto residencial, entendidas ambas figuras en los términos estipulados en el RFU INVU, se deberá hacer constar el número de lotes y la cantidad de unidades habitacionales que se desarrollen en cada uno de esos lotes, de acuerdo con la densidad, para determinar la totalidad de la cesión de área pública según el plan regulador del cantón o el RFU INVU, que contemplen el desarrollo de los condominios.

La cesión de área pública se deberá hacer constar dentro de los planos de la urbanización o el conjunto residencial. Una vez definida el área pública a ceder en la urbanización o en el conjunto residencial, no se requiere destinar áreas comunes para los usos de juegos infantiles, áreas recreativas, parques o zona verde de los condominios verticales.

Artículo 77. Áreas comunes mínimas en condominios por etapas

En los condominios a desarrollarse por etapas, el área destinada a juegos infantiles, áreas recreativas, parques o zona verde se calculará proporcionalmente para cada una de éstas, de forma tal que cada etapa cuente con sus correspondientes áreas mencionadas, indistintamente del momento en que se ejecute.

Estas áreas deben cumplirse en el condominio en su totalidad, por lo que, al ir desarrollándose, estas deberán ir habilitándose de manera proporcional a las etapas construidas.

Artículo 78. Áreas comunes mínimas en condominios con fincas filiales matrices

En el condominio de condominios, el porcentaje de las áreas comunes mínimas se podrá determinar de manera conjunta o separada, siempre y cuando se cumpla con lo indicado en el artículo 75 de este reglamento.

Artículo 79. Taller de mantenimiento o bodega

En cualquier tipo de condominios, independientemente de su uso, se deberá construir un espacio común que servirá como taller de mantenimiento o bodega. El área mínima de dicho espacio se determinará siguiendo las siguientes reglas:

a) En condominios con cincuenta y nueve fincas filiales o menos, no es necesario este espacio.

b) En condominios con entre sesenta y hasta ciento noventa y nueve fincas filiales, deberán destinarse al menos nueve metros cuadrados.

c) En condominios con doscientas o más fincas filiales, deberán destinarse al menos doce metros cuadrados.

Esta área incluirá un servicio sanitario dentro de la bodega o contigua a esta.

Artículo 80. Infraestructura de servicios básicos

La administración, operación y mantenimiento de la red de infraestructura de servicios básicos como agua potable, energía, telecomunicaciones, alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario, y de los equipos necesarios para el funcionamiento óptimo de estas redes, correrá por cuenta del condominio y su administración.

Artículo 81. Sistemas mecánicos

Los sistemas mecánicos referidos deberán ajustarse a lo siguiente:

a) Sistemas de agua potable: El agua potable deberá acceder al condominio por medio de una acometida general. En el interior de la propiedad, deberán hacerse las derivaciones necesarias para que cada finca filial, cuente con la suya y otra para las áreas de uso común.
Así mismo, se podrá contar con una medición separada interna para cada una de las filiales que permita contabilizar el consumo, o una medición separada externa para abastecer la finca matriz con varios medidores instalados sobre vía pública, constituida sobre servidumbre de tubería y de paso a favor de AyA, según la regulación que al respecto establezca dicha institución, así como el RC INVU.

b) Sistemas de aguas residuales: Cuando exista sistema de colector sanitario público en funcionamiento, la conexión desde el condominio a dicho sistema deberá cumplir con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial emitida por el AyA, publicada en el Diario Oficial La Gaceta n.°180, Alcance n. °227 de 22 de setiembre del 2017 y sus reformas. La salida de cada finca filial del condominio deberá conectarse a un colector general interno, con la posibilidad de realizar registros individuales y colectivos según el diseño especificado en planos. En el caso de unidades de condominios con frente a la vía pública, la salida podrá realizarse directamente al colector sanitario público. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o sistemas individuales de tratamiento para cada finca filial en condominio horizontal que se proponga deberán cumplir con la normativa indicada en el artículo 71 de este reglamento.

c) Cuando no exista un sistema de colector público en funcionamiento, las salidas se conectarán al sistema de tratamiento de aguas, ya sea individuales o colectivos para dos o más unidades del condominio. Dichos sistemas de tratamiento de aguas serán obligatorios y deberán cumplir con los requerimientos y características exigidas por el ordenamiento jurídico, incluyendo las regulaciones del Ministerio de Salud, MINAE y AyA.

d) Sistemas de aguas pluviales: En el caso de condominios horizontales de edificaciones, se podrán instalar tuberías para evacuar aguas pluviales solamente de la misma finca filial bajo el piso.
En el caso de condominios verticales, cuando existan patios internos, terrazas o azoteas en niveles superiores al terreno, los mismos deberán conducirse mediante ductos que deberán cumplir con las disposiciones del artículo 83 "Instalaciones de servicios" y el artículo 84 "Sistema de tuberías" del presente reglamento, así como el RC INVU.

e) Sistemas de protección contra incendios: Cuando la normativa asociada al tipo de condominio requiera sistemas de protección contra incendio, incluyendo redes de hidrantes públicos o privados, rociadores automáticos, tuberías verticales y mangueras, redes privadas contra incendio o similares, deberán incluirse en los planos constructivos y la memoria de cálculo que contenga la información técnica según la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Ley n.°8228 de 19 de marzo del 2002 y su reglamento.

Artículo 82. Aislamiento acústico de las instalaciones electromecánicas

Las instalaciones mecánicas como ascensores, equipo hidroneumático y afines, que produzcan ruidos que sean molestos para los ocupantes de la edificación, deberán contar con el aislamiento acústico necesario para que el ruido quede confinado y se instalarán en condiciones que impidan la transmisión de trepidaciones, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante y lo establecido en el RC INVU sobre control de contaminación por ruido y el Reglamento para el control del ruido ambiental, Decreto Ejecutivo n.°44486-S de 17 de enero del 2024. Su ubicación e instalación deberá hacerse en áreas comunes.

Artículo 83. Instalaciones de servicios

Los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas pluviales, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y cualquier otro sistema de servicios deberán conducirse, cuando se trate de edificaciones a nivel de terreno, a través de áreas comunes; cuando se trate de condominios verticales deberán instalarse en ductos o en cualquier otro espacio común que permita su adecuado funcionamiento y que puedan ser registrables desde las áreas comunes, sin que perturben o invadan áreas privativas.

Artículo 84. Sistema de tuberías

El sistema de tuberías para cualquier tipo de servicios de agua potable, aguas residuales, aguas pluviales, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y cualquier otro sistema de servicios similares debe ser impermeable; podrá estar o no recubierto a criterio del diseñador de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante, la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Ley n.°8228 de 19 de marzo del 2002 y su reglamento, y la legislación vigente en materia de seguridad estructural del edificio e instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Estos sistemas serán considerados como áreas comunes y deberán ser registrables desde éstas. Cuando se trate de condominios verticales deberán instalarse las tuberías dentro de ductos que pueden ser horizontales o verticales. Las instalaciones sanitarias deberán estar en compartimientos separados del resto de tuberías, así como cumplir con lo establecido en el RC INVU.

Artículo 85. Sistemas eléctricos y telecomunicaciones

Los sistemas eléctricos en un condominio deberán tener tableros de control independiente, tanto para las áreas de uso común y de los servicios generales, como para cada unidad del condominio.
De ser necesaria una subestación eléctrica, ésta deberá ubicarse en un área común, y su diseño, características y dimensiones deberán cumplir con la normativa vigente en la materia.

Los medidores y tableros de control eléctrico y de telecomunicaciones deben ubicarse en un área común y en sitios de fácil acceso, con el propósito de que la empresa que brinde el servicio pueda proveer el servicio sin impedimentos.

Las redes de telecomunicaciones y distribución eléctrica deberán ser construidas conforme al Código Eléctrico de Costa Rica y sus reformas, así como lo establecido en el RC INVU.

Capítulo VII. Funcionamiento del condominio

Artículo 86. Transmisión de la titularidad

Cuando se transmita la titularidad de las unidades se debe entender siempre, conforme a la LRPC, que el adquirente conoce y acepta el RCA propio de cada condominio, el monto y periodicidad de la cuota condominal y las implicaciones de adquirir una propiedad en este régimen, sin que deba el notario público dar fe de lo anterior.

Artículo 87. Cuota condominal

La Asamblea de Condóminos deberá aprobar el cobro de una cuota condominal para sufragar los gastos comunes del condominio.

En el caso de los condominios de interés social, el monto de la cuota deberá ser informado previamente a los beneficiarios de la vivienda y aceptado por estos. Además, el administrador deberá valorar la situación económica de la familia en el caso de impago, previo a determinar cómo proceder según lo establecido en el Reglamento del Condominio y Administración.

Artículo 88. Representación del condominio

El administrador del condominio tendrá la representación judicial y extrajudicial del condominio, salvo que el RCA disponga otra medida; el administrador tendrá la facultad de apoderado general, con respecto al condominio y los bienes comunes.

Las acciones judiciales, arbitrales y administrativas necesarias para el cumplimiento de las funciones que la ley atribuye a la administración, se encuentran comprendidas dentro del poder de la administración como consecuencias necesarias del mandato.

Artículo 89. Rendición de cuentas

El administrador estará obligado a dar cuenta de su administración a cualquier condómino que lo solicite.

Artículo 90. Reemplazo del administrador

Concluido el plazo para el que hubiere sido designado el administrador, éste continuará en el desempeño de sus funciones hasta el momento en que su sucesor pueda ejercer legalmente su cargo.

En caso de muerte o destitución del administrador, los condóminos deberán convocar a Asamblea en los términos indicados en la LRPC para designar a un sucesor temporal mientras se realiza el nombramiento del nuevo administrador, dentro del plazo que se establezca el RCA.

Artículo 91. Convocatoria a las Asambleas de Condóminos

En caso de que el RCA no contemple disposiciones sobre la convocatoria a Asambleas de Condóminos, la convocatoria se hará con una anticipación mínima de quince días naturales antes de la fecha señalada para la reunión. En este plazo no se computará el día de publicación de la convocatoria, ni el de la celebración de la Asamblea. Durante este tiempo los documentos relacionados con la agenda de la asamblea estarán a disposición de los condóminos.

Artículo 92. Actas de las Asambleas de Condóminos

Las actas de las sesiones de la asamblea consignarán al menos las circunstancias de lugar y tiempo en que se han celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la votación, el contenido de los acuerdos y los documentos que respalden la participación de los condóminos.

Los acuerdos se considerarán en firme cuando así lo decida la Asamblea.

Artículo 93. Votaciones

Las votaciones de las Asambleas de Condóminos se regirán por lo dispuesto en el artículo 24 de la LRPC.

En el caso de los condominios de condominios, las fincas resultantes de la subdivisión de la finca filial matriz ejercerán su voto para la toma de acuerdos en Asambleas de Condóminos de forma conjunta por medio del representante del subcondominio, conforme a su RCA. Su voto representará y comprenderá a la totalidad del valor del subcondominio, sin que sea requerida la conformidad o ratificación de las fincas filiales matrices.

En el caso de que en la Asamblea de Condóminos en los que haya subcondominios y se requiera acuerdos tomados por una mayoría calificada o unanimidad, de conformidad con la LRPC, dicha mayoría únicamente se requerirá en la Asamblea del condominio respectivo y no en las asambleas de los subcondominios vinculados.

Artículo 94. Asamblea de Condóminos en modalidad virtual

Mediante RCA o acuerdo en Asamblea de Condóminos, podrán fijarse las reglas para la realización de asambleas virtuales que garanticen como mínimo:

a) Que el medio electrónico utilizado asegure la participación; así como: la simultaneidad, interactividad e integridad, entre la comunicación de todos los condóminos presentes.

b) Se deberá respetar lo establecido en la LRPC, este reglamento y en el RCA respeto a la convocatoria de las asambleas y dejar sentado en el acta la modalidad con que se llevé a cabo y el medio tecnológico utilizado.

Capitulo IX. Extinción del condominio

Artículo 95. Desafectación de la Propiedad en Condominio

En el caso de los condominios horizontales, ya sea por acuerdo unánime de condóminos, orden Judicial o cualquier otro mecanismo legal, la desafectación del régimen de condominio deberá especificar claramente la nueva distribución y propiedad de la totalidad del inmueble, con fundamento en los planos individuales de las nuevas fincas, así como en el plano general confeccionado al efecto.

Artículo 96. Requisito de desafectación de la Propiedad en Condominio

La desafectación sólo procederá, si tanto las fincas resultantes, los derechos viales, áreas verdes, comunales y otras, cumplan con lo que establece el RFU INVU, o bien, la normativa que se defina para la zona donde se localizaré la propuesta que establezca el plan regulador vigente.

Cuando la desafectación del condominio pretenda la entrega y conversión de las vías internas a calles públicas, estas deberán ser expresamente aceptadas por la municipalidad que corresponde, previamente a la desafectación.

Artículo 97. Planos para desafectación

Los planos que se elaboren para la desafectación de los condominios horizontales deberán ser confeccionados y firmados por un profesional en agrimensura y ser presentados al INVU, Ministerio de Salud y municipalidad respectiva, a fin de obtener la aprobación de estas instituciones, conforme a

sus respectivas competencias.

Artículo 98. Inscripción de la desafectación de condominios

Tanto para la desinscripción de la finca matriz y de las filiales, así como para su desafectación en el Registro Público de la Propiedad, el notario público debe dar fe de que ha tenido a la vista los planos visados, lo que implica que el condominio, o en su caso la desafectación, cumple con todos los requisitos a que se refiere la LRPC y este reglamento.

Artículo 99. Resultado de la desafectación

La desafectación implica la conversión de la totalidad del inmueble al régimen de propiedad tradicional. En estos casos la cabida del nuevo inmueble será la que señale el respectivo plano catastrado del terreno.

Artículo 100. Desafectación de condominios en concesiones

En el caso de los bienes de dominio público otorgados en concesión y sometidos al régimen de propiedad en condominio, para su desafectación del régimen, deberá contarse, además, con la aprobación expresa del ente, institución y/o autoridad que autorizó la concesión.

Dicha aprobación debe indicar además a nombre de quién o quiénes se inscribirá la o las concesiones resultantes, así como cualquier modificación al contrato original de otorgamiento. Para su plena validez, dicho acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en la Sección de Concesiones del Registro Nacional.

Artículo 101. Destrucción del condominio

En caso de que se destruya totalmente un condominio, o se destruya parcialmente de forma sustancial, teniendo como resultado que no puede hacerse un aprovechamiento normal del inmueble, y que no exista voluntad por parte de los propietarios de reconstruirlo, la Asamblea de Condóminos deberá solicitar el procedimiento de desafectación señalado en la LRPC.

Capítulo X. Disposiciones finales

Artículo 102. Sanciones

Al incumplimiento a lo dispuesto en el presente reglamento, se le aplicarán, dependiendo del caso en particular, las sanciones correspondientes contenidas en la Ley n.°833, Ley de Construcciones; Ley n.°5395, Ley General de Salud; Ley n.°7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad; Ley n.°7554, Ley Orgánica del Ambiente; Ley n.°276, Ley de Aguas; Ley n.°7575, Ley Forestal y Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos; Ley n.°7744.

Artículo 103. Derogatorias

Deróguese el Decreto Ejecutivo n.°32303-MIVAH-MEIC-TUR, de 02 de marzo 2005, Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.°74 del 19 de abril del 2005.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I. Todos aquellos proyectos de condominio que, para la entrada en vigor de este reglamento, hayan ingresado al Administrador de Proyectos de Construcción (APC), se regirán por las disposiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo n.°32303-MIVAH-MEIC-TUR del 02 de marzo de 2005.

TRANSITORIO II. Las modificaciones requeridas, tanto en los condominios existentes a la fecha, como aquellas que cumplan las condiciones del Transitorio I, se regirán por las disposiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo n.°32303-MIVAH-MEIC-TUR del 02 de marzo de 2005.

TRANSITORIO III. El ICT-CIMAT deberán emitir el instrumento técnico de calificación de planos de condominio en Marinas y Atracaderos Turísticos, en un plazo de tres meses a partir de la publicación del presente reglamento.

Artículo 104. Vigencia

El presente reglamento entrará a regir en 90 días a partir de su publicación en La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República, a los siete días del mes de agosto del dos mil veinticinco.

ANEXO ÚNICO

A) FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA ANTE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL. DE MARINAS Y ATRACADEROS TURÍSTICOS PARA AFECTACIÓN AL RÉGIMEN DE CONDOMINIO DE UNA CONCESIÓN DE MARINA O ATRACADERO TURÍSTICO.

El suscrito, [Nombre y apellidos del solicitante], mayor de edad, [Estado civil], [Profesión u oficio], vecino de [Domicilio exacto], portador de la cédula de identidad número [_____], en mi condición de concesionario / de [_____], con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la sociedad denominada [_____], cédula jurídica número [_____], en su condición de sociedad concesionaria/ de la concesión inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad bajo la matrícula [_____]-Z-[___] (en adelante la "Concesión"), conocida como Marina / Atracadero [_____]; y para los efectos de cumplir con las disposiciones de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio Número Siete Nueve Tres Tres y la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos Número Setenta Siete Cuatro Cuatro y sus reglamentos, solicito la autorización previa de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (en adelante CIMAT) para afectar la Concesión al régimen de propiedad en condominio. A tales efectos, en este acto / y en nombre de mi representada/ me comprometo a lo siguiente: PRIMERO: A contemplar dentro del futuro reglamento del condominio -a ser constituido-, la siguiente cláusula: *"El presente Reglamento de Condominio, se aprueba en concordancia con: (i) las disposiciones legales vigentes y aplicables a la operación de las concesiones de marinas y atracaderos turísticos, en especial las de la Ley n. º77 44 del 19 de diciembre de 1977 y sus reformas, Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos y su reglamento (ii) el contrato de concesión correspondiente; (iii) el Reglamento Interno de la Marina; específicamente en lo referente a los usos y servicios previamente aprobados por parte de la CIMAT, así como la garantía de libre acceso público a la Marina, y (iv) lo dispuesto en el Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Decreto Ejecutivo n. º32303-MIVAH-MEIC-TUR del 2 de marzo del 2005 y sus reformas; o normativa que lo sustituya, en cuanto* a *los posibles incumplimientos contractuales.* " SEGUNDO: De igual forma me comprometo, en un

plazo máximo de treinta días calendario contados a partir de la inscripción del Condominio en el Registro Nacional, a presentar ante la CIMAT para su verificación, certificación notarial o registral que respalde dicha inscripción y la incorporación en el Reglamento de Condominio, de la cláusula indicada en el punto Primero anterior. Establezco además los siguientes medios para recibir notificaciones del presente trámite: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:/ ES TODO. [Nombre de la ciudad], a las [Horas] horas y [Minutos] minutos del [Día] del mes de [Mes] del año [Año].

_____

(FIRMA)

En caso de presentarse la solicitud personalmente por el solicitante, este podrá, previa identificación mediante su cédula de identidad, firmar frente al funcionario del ICT que la reciba, quién lo hará constar así mediante leyenda en el mismo documento. En caso de presentar la solicitud en forma física no presencial (mediante un tercero), la firma deberá estar autenticada. En caso de presentarse la solicitud en formato digital, esta deberá ser suscrita mediante firma digital.

B) FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA ANTE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE MARINAS Y ATRACADEROS TURÍSTICOS Y ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ICT PARA AFECTACIÓN AL RÉGIMEN DE CONDOMINIO DE UNA CONCESIÓN DE MARINA O ATRACADERO TURÍSTICO UBICADA EN EL PROYECTO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO.

El suscrito, [Nombre y apellidos del -solicitante], mayor de edad, [Estado civil], [Profesión u oficio], vecino de [Domicilio exacto], portador de la cédula de identidad número [___], en mi condición de concesionario / de [___], con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la sociedad denominada [____], cédula jurídica número [____], en su condición de sociedad concesionaria/ de la concesión inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad bajo la matrícula [___]-Z-[___] (en adelante la "Concesión"),conocida como Marina/ Atracadero [___]; y para los efectos de cumplir con las disposiciones de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio Número Siete Nueve Tres Tres y la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos Número Setenta Siete Cuatro Cuatro y sus reglamentos, solicito la autorización previa de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (en adelante CIMAT) para afectar la Concesión al régimen de propiedad en condominio y una vez obtenida ésta, la autorización de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en los términos del artículo 12 de la Ley Reguladora del Polo Turístico Golfo de Papagayo, Ley n.º6758 del 6 de mayo de 1982 (en adelante Ley n.º6758) y el artículo 12 de su reglamento, toda vez que la Concesión se ubica en el Proyecto Golfo Turístico de Papagayo. A tales efectos, en este acto/ y en nombre de mi representada/ me comprometo a lo ·siguiente: PRIMERO: A contemplar dentro del futuro reglamento del condominio -a ser constituido-, la siguiente cláusula: *"El Presente Reglamento de Condominio, se aprueba en concordancia con: (i) las disposiciones legales vigentes y aplicables a la operación de las concesiones de marinas y atracaderos turísticos en el Proyecto Golfo Turístico de Papagayo (en adelante* PTGP), *en especial las de la Ley n. º7744 del 19 de diciembre de 1977* ***y*** *sus reformas, Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, su*

reglamento y las de la Ley Reguladora del Polo Turístico Golfo de· Papagayo, Ley n. °6758 del 6 de mayo de 1982 y su reglamento (ii) el contrato de concesión correspondiente, (iii) el Reglamento Interno de la Marina; específicamente en lo referente a los usos y *servicios previamente aprobados por parte de la CIMAT, así como la garantía de libre acceso público a la Marina y (iv) lo dispuesto en el Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Decreto Ejecutivo* n. *ºº32303-MIVAH-MEIC-TUR del 2 de marzo de 2005* ***y*** *sus reformas, o normativa que lo sustituya, en cuanto a los posibles incumplimientos contractuales."* SEGUNDO: De igual forma me comprometo, en un plazo máximo de treinta días calendario contados a partir de la inscripción del Condominio en el Registro Nacional, a presentar ante la CIMAT y ante la Oficina Ejecutora del PTGP para su verificación, certificación notarial o registral que respalde dicha inscripción y la incorporación en el Reglamento de Condominio, de la cláusula indicada en el punto Primero anterior. Establezco además los siguientes medios para recibir notificaciones del presente· trámite: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:/ ES TODO. [Nombre de la ciudad], a las [Horas] horas y [Minutos] minutos del [Día] del mes de [Mes] del año [Año].

_____

(FIRMA)

En caso de presentarse la solicitud personalmente por el solicitante, este podrá, previa identificación mediante su cédula de identidad, firmar frente al funcionario del ICT que la reciba, quién lo hará constar así mediante leyenda en el mismo documento. En caso de presentar la solicitud en forma física no presencial (mediante un tercero), la firma deberá estar autenticada. En caso de presentarse la solicitud en formato digital, esta deberá ser suscrita mediante firma digital.

C) REQUISITOS DE PRESENTACIÓN X ASPECTOS A VERIFICAR:

CI. Formato de los planos digitales: Los planos de diseño de sitió, conforme al requisito indicado en el artículo 15, incisos 1 y 2, del Capítulo III de este Reglamento, deberán ser presentados en formato PDF, DWG o cualquier otro aceptado en la plataforma digital "Administrador de Proyectos de Construcción" (APC) del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

C2. Presentación vía plataforma APC Requisitos: La solicitud podrá ser presentada además a través de la plataforma digital "Administrador de Proyectos de Construcción Requisitos" (APC Requisitos) del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), de conformidad con la Directriz "Puesta en marcha de la plataforma APC requisitos", Directriz n.°023-MP-MEIC-SALUD-MIVAH, del 3 de setiembre del 2018, publicada en el Diario Oficial La Gaceta n.º189 del 12 de octubre de 2018 (en adelante la Directriz) y según lo que indica el artículo 31 de este reglamento. Hasta tanto esté disponible el acceso a la plataforma APC Requisitos para estos efectos, el interesado podrá presentar su solicitud ante la CIMAT en forma física o bien digital.

C3. Aspectos a verificar de oficio por la CIMAT:

1. Con vista al Sistema de Certificaciones e Informes Digitales en línea del Registro Nacional, la CIMAT verificará la naturaleza, situación, medida y linderos de la concesión a someter al régimen de propiedad .en condominio.

2. La CIMAT verificará los aspectos técnicos de la solicitud según lo establecido en los artículos 31, 32 y 33 de este reglamento.

3. Los compromisos adquiridos por el solicitante junto con la información detallada en la solicitud serán verificados de oficio por la CIMAT con base en la competencia establecida en el artículo 7, inciso a) de la Ley n.°7744.

C4. Aspectos a verificar de oficio por el ICT en el caso de concesiones de marinas y atracaderos turísticos en el PTGP.

1. La Dirección Ejecutiva del PTGP con vista al expediente administrativo de la solicitud que le será trasladado de oficio por la CIMAT, verificará mediante criterio técnico si el sometimiento al uso condominal que se propone es acorde al Plan Maestro del PTGP.

2. La Asesoría Legal del ICT, con vista al expediente administrativo de la solicitud y al criterio técnico de la Dirección Ejecutiva del PTGP, verificará el cumplimiento de la solicitud con la normativa especial del PTGP, esta es, la Ley n. º6758 y su reglamento.

3. La solicitud junto con su criterio técnico y legal se someterá a la aprobación del Consejo Director del PTGP y de la Junta Directiva del ICT, para que ésta emita la autorización del artículo 12 de la Ley n. °6758. Lo anterior en un plazo de un mes a partir del traslado del trámite.